

社会保険労務士 スピード合格講座 直前対策講座
2026年度試験対策

横断まとめ編

もくじ

1 目的等	4
2 保険者	12
3 適用	16
4 労働者・使用者等	19
5 被保険者	20
6 適用除外	28
7 届出等	33
8 許可等の主体	36
9 賃金・報酬	40
10 端数処理	44
11 時効と記録の保存	47
12 給付額の改定等	50
13 給付に係る支給期間及び支払	54
14 受給権の保護・公課の禁止	58
15 未支給の保険給付等	59
16 不正利得の徴収	60
17 第三者行為災害	62
18 併給調整	63
19 給付制限	66
20 給付の概要	72
21 療養に係る給付	74
22 休業に係る給付	76
23 障害に係る給付	78

24	死亡に係る給付.....	83
25	老齢に係る給付.....	92
26	費用負担.....	98
27	保険料.....	103
28	督促・延滞金.....	112
29	不服の申立て.....	114

テキスト本文中の、

赤字は「必ず選択対策が必要な語句」、

青字は「類似規定との違いに注意すべき語句」、

太字は「重要な語句」、

赤い波線は「過去に出題された論点など注意すべき表現」

を表記しています。

1 目的等

労働基準法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働条件は、労働者が**人たるに値する生活**を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

労働基準法で定める**労働条件の基準**は**最低**のものであるから、**労働関係の当事者**は、**この基準を理由として労働条件を低下させてはならない**ことはもとより、その**向上を図る**ように**努めなければならない**。

労働安全衛生法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働安全衛生法は、**労働基準法**と相まって、労働災害の防止のための**危害防止基準の確立、責任体制の明確化**及び**自主的活動の促進**の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の**安全と健康を確保**するとともに、**快適な職場環境の形成**を促進することを目的とする。

労災保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働者災害補償保険は、**業務上の事由**、事業主が同一人でない**2以上の事業に使用される労働者**（以下「**複数事業労働者**」という）の**2以上の事業の業務を要因とする事由**又は**通勤**による労働者の**負傷、疾病、障害、死亡等**に対して**迅速かつ公正**な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、**業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由**又は**通勤**により負傷し、又は疾病にかかった労働者の**社会復帰の促進**、当該労働者及びその遺族の**援護**、労働者の**安全及び衛生の確保**等を図り、もって**労働者の福祉の増進**に寄与することを目的とする。

雇用保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

雇用保険は、労働者が**失業**した場合及び労働者について**雇用の継続が困難となる事由**が生じた場合に必要な**給付**を行うほか、労働者が自ら職業に関する**教育訓練を受けた**場合並びに労働者が**子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業**をした場合に必要な**給付**を行うことにより、労働者の**生活及び雇用の安定**を図るとともに、求職活動を容易にする等その**就職を促進**し、あわせて、労働者の**職業の安定**に資するため、**失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上**その他**労働者の福祉の増進**を図ることを目的とする。

労働施策総合推進法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働施策総合推進法は、国が、**少子高齢化**による人口構造の変化等の**経済社会情勢**の変化に対応して、**労働**に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、**労働者の多様な事情**に応じた**雇用の安定**及び**職業生活の充実並びに労働生産性の向上**を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の**職業の安定**と**経済的社会的地位の向上**とを図るとともに、**経済及び社会の発展**並びに**完全雇用の達成**に資することを目的とする。

職業安定法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

職業安定法は、**労働施策総合推進法**と相まって、公共に奉仕する**公共職業安定所**その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て**職業紹介事業**等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う**職業紹介事業**等が**労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整**に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって**職業の安定**を図るとともに、**経済及び社会の発展**に寄与することを目的とする。

労働者派遣法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働者派遣法は、**職業安定法**と相まって**労働力の需給の適正な調整**を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、**派遣労働者の保護**等を図り、もって**派遣労働者の雇用の安定**その他**福祉の増進**に資することを目的とする。

高年齢者雇用安定法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

高年齢者雇用安定法は、定年の引上げ、**継続雇用制度**の導入等による**高年齢者の安定した雇用の確保の促進**、**高年齢者等**の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する**就業の機会の確保**等の措置を総合的に講じ、もって**高年齢者等の職業の安定**その他**福祉の増進**を図るとともに、**経済及び社会の発展**に寄与することを目的とする。

障害者雇用促進法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく**雇用の促進**等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との**均等な機会及び待遇の確保**並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその**職業生活において自立**することを促進するための措置を総合的に講じ、もって**障害者の職業の安定**を図ることを目的とする。

男女雇用機会均等法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

男女雇用機会均等法は、法の下での平等を保障する**日本国憲法の理念**にのっとり雇用の分野における男女の**均等な機会及び待遇の確保**を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

育児介護休業法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

育児介護休業法は、**育児休業及び介護休業**に関する制度並びに**子の看護等休暇及び介護休暇**に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため**所定労働時間等**に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の**雇用の継続及び再就職の促進**を図り、もってこれらの者の**職業生活と家庭生活との両立**に寄与することを通じて、これらの者の**福祉の増進**を図り、あわせて**経済及び社会の発展**に資することを目的とする。

パートタイム・有期雇用労働法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

パートタイム・有期雇用労働法は、我が国における**少子高齢化**の進展、就業構造の変化等の**社会経済情勢**の変化に伴い、**短時間・有期雇用労働者**の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、**短時間・有期雇用労働者**について、その**適正な労働条件の確保**、**雇用管理の改善**、**通常の労働者への転換の推進**、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、**通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保**等を図ることを通じて**短時間・有期雇用労働者**がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその**福祉の増進**を図り、あわせて**経済及び社会の発展**に寄与することを目的とする。

次世代育成支援対策推進法

check ■ ■ ■ ■ ■

次世代育成支援対策推進法は、我が国における急速な**少子化の進行**並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、**次世代育成支援対策**に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の**次世代育成支援対策を推進**するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を**迅速かつ重点的**に推進し、もって**次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ**、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

女性活躍推進法

check ■ ■ ■ ■ ■

女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「**女性の職業生活における活躍**」という）が一層重要となっていることに鑑み、**男女共同参画社会基本法**の基本理念にのっとり、**女性の職業生活における活躍の推進**について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、**女性の職業生活における活躍を推進**するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を**迅速かつ重点的**に推進し、もって**男女の人権が尊重され**、かつ、急速な**少子高齢化の進展**、**国民の需要の多様化**その他の**社会経済情勢**の変化に対応できる**豊かで活力ある社会**を実現することを目的とする。

最低賃金法

check ■ ■ ■ ■ ■

最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、**労働者の生活の安定**、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、**国民経済の健全な発展**に寄与することを目的とする。

労働組合法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働組合法は、労働者が使用者との交渉において**対等の立場**に立つことを促進することにより**労働者の地位を向上**させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の**団体行動**を行うために自主的に**労働組合**を組織し、**団結**することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する**労働協約**を締結するための**団体交渉**をすること及びその手続を助成することを目的とする。

労働契約法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働契約法は、労働者及び使用者の**自主的な交渉**の下で、**労働契約**が**合意**により成立し、又は変更されるという**合意の原則**その他**労働契約**に関する基本的事項を定めることにより、**合理的な**労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、**労働者の保護**を図りつつ、**個別の労働関係の安定**に資することを目的とする。

健康保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

健康保険法は、**労働者**又はその**被扶養者**の**業務災害**（労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する**業務災害**をいう）以外の**疾病**、**負傷**若しくは**死亡**又は**出産**に関して**保険給付**を行い、もって**国民の生活の安定**と**福祉の向上**に寄与することを目的とする。

国民年金法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

国民年金制度は、**日本国憲法**第25条第2項に規定する**理念**に基づき、**老齢**、**障害**又は**死亡**によって**国民生活の安定**がそこなわれることを**国民の共同連帯**によって防止し、もって健全な**国民生活の維持及び向上**に寄与することを目的とする。

国民年金は、その目的を達成するため、国民の**老齢**、**障害**又は**死亡**に関して**必要な給付**を行うものとする。

厚生年金保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

厚生年金保険法は、**労働者の老齢、障害又は死亡**について**保険給付**を行い、**労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上**に寄与することを目的とする。

国民健康保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

国民健康保険法は、国民健康保険事業の**健全な運営**を確保し、もって**社会保障及び国民保健の向上**に寄与することを目的とする。

国民健康保険は、被保険者の**疾病、負傷、出産又は死亡**に関して**必要な保険給付**を行うものとする。

高齢者医療確保法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

高齢者医療確保法は、**国民の高齢期**における適切な医療の確保を図るため、**医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施**に関する措置を講ずるとともに、**高齢者の医療**について、国民の**共同連帯の理念**等に基づき、**前期高齢者**に係る保険者間の費用負担の調整、**後期高齢者**に対する**適切な医療の給付等**を行うために必要な制度を設け、もって**国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進**を図ることを目的とする。

介護保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

介護保険法は、**加齢**に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により**要介護状態**となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が**尊厳を保持**し、その有する能力に応じ**自立した日常生活**を営むことができるよう、必要な**保健医療サービス及び福祉サービス**に係る給付を行うため、国民の**共同連帯の理念**に基づき**介護保険制度**を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって**国民の保健医療の向上及び福祉の増進**を図ることを目的とする。

船員保険法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

船員保険法は、**船員**又はその**被扶養者の職務外の事由**による**疾病、負傷若しくは死亡又は出産**に関して保険給付を行うとともに、**労働者災害補償保険**による保険給付と併せて**船員の職務上の事由又は通勤**による**疾病、負傷、障害又は死亡**に関して保険給付を行うこと等により、船員の**生活の安定と福祉の向上**に寄与することを目的とする。

児童手当法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

児童手当法は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、**父母その他の保護者**が子育てについての**第一義的責任**を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に**児童手当を支給**することにより、**家庭等**における**生活の安定**に寄与するとともに、**次代の社会を担う児童の健やかな成長**に資することを目的とする。

社会保険労務士法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて**適切な労務管理の確立**及び**個人の尊厳が保持**された**適正な労働環境の形成**に寄与することにより、**事業の健全な発達**と**労働者等の福祉の向上**並びに**社会保障の向上及び増進**に資し、もって**豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現**に資することを**使命**とする。

確定給付企業年金法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

確定給付企業年金法は、**少子高齢化**の進展、**産業構造の変化**等の**社会経済情勢**の変化にかんがみ、**事業主**が従業員と**給付の内容を約し**、**高齢期**において従業員がその**内容に基づいた給付**を受けられることができるようにするため、**確定給付企業年金**について必要な事項を定め、国民の**高齢期**における**所得の確保**に係る自主的な努力を支援し、もって**公的年金の給付**と相まって国民の**生活の安定**と**福祉の向上**に寄与することを目的とする。

確定拠出年金法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

確定拠出年金法は、**少子高齢化**の進展、**高齢期**の**生活の多様化**等の**社会経済情勢**の変化にかんがみ、**個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任**において**運用の指図**を行い、**高齢期**においてその結果に基づいた給付を受けられることができるようにするため、**確定拠出年金**について必要な事項を定め、国民の**高齢期**における**所得の確保**に係る自主的な努力を支援し、もって**公的年金の給付**と相まって国民の**生活の安定**と**福祉の向上**に寄与することを目的とする。



キーワード

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	安 定	福 祉	連 帯	その他
労基法	——	——	——	その向上
安衛法	——	——	——	安全と健康を確保 快適な職場環境の形成
労災法	——	福祉の増進	——	安全及び衛生の確保
雇保法	生活及び雇用の安定 職業の安定	福祉の増進	——	——
労総法	雇用の安定 職業の安定	——	——	労働生産性の向上 経済的社会的地位の向上 経済及び社会の発展
職安法	職業の安定	——	——	経済及び社会の発展
派遣法	派遣労働者の雇用の安定	福祉の増進	——	派遣労働者の保護
高齢法	高年齢者等の職業の安定	福祉の増進	——	経済及び社会の発展
障害法	障害者の職業の安定	——	——	——
育介法	——	福祉の増進	——	経済及び社会の発展
パート法	——	福祉の増進	——	経済及び社会の発展
次世代法	——	——	——	次世代育成支援対策を推進
女性法	——	——	——	女性の職業生活における 活躍を推進
最賃法	労働者の生活の安定	——	——	国民経済の健全な発展
労組法	——	——	——	労働者の地位を向上
労契法	個別の労働関係の安定	——	——	労働者の保護
健保法	国民の生活の安定	福祉の向上	——	——
国年法	国民生活の安定	——	国民の共同連帯	国民生活の維持及び向上
厚年法	労働者及びその遺族の生活 の安定	福祉の向上	——	——
国保法	——	——	——	健全な運営 社会保障及び国民保健の 向上
高医法	——	福祉の増進	国民の共同連帯	国民保健の向上
介護法	——	福祉の増進	国民の共同連帯	国民の保健医療の向上
船保法	船員の生活の安定	福祉の向上	——	——
児童法	家庭等における生活の安定	——	——	児童の健やかな成長
社労士法	——	福祉の向上	——	事業の健全な発達 社会保障の向上及び増進
確定給付	国民の生活の安定	福祉の向上	——	自主的な努力
確定拠出	国民の生活の安定	福祉の向上	——	自主的な努力

2 保険者

(1) 保険制度の運営主体等

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制 度	保 険 者	実 施
労災	政 府	社会復帰促進等事業のうち所定のものは、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされています。
雇保	政 府	- 雇用保険二事業の実施 雇用安定事業・能力開発事業（就職支援法事業を除きます）の一部を独立行政法人高年齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとされています。 - 能力開発事業に係る所定の事務は、都道府県知事が行います。
健保	- 全国健康保険協会 - 健康保険組合	全国健康保険協会管掌健康保険の事業の一部の業務については、厚生労働大臣が行います。 ※日雇特例被保険者に係る保険の保険者は、<u>全国健康保険協会</u>だけです。
国保	- 都道府県及び当該都道府県内の市町村 - 国民健康保険組合	都道府県及び市町村は実施が義務づけられている（行うものとする）のに対して、国民健康保険組合の実施は任意（行うことができます）です。
船保	全国健康保険協会	一部の業務については、厚生労働大臣が行います。
国年	政 府	事務の一部を - 法律によって組織された共済組合 - 国家公務員共済組合連合会 - 全国市町村職員共済組合連合会 - 地方公務員共済組合連合会 - 日本私立学校振興・共済事業団 - 市町村長 に行わせることができます。 が行うこととすることができます。

厚年	政 府	被保険者の種別ごとに、次の 実施機関 が所定の事務を行います。 ① 厚生労働大臣 ② 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 ③ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 ④ 日本私立学校振興・共済事業団
介護	市町村	—

注意 後期高齢者医療の実施主体は、「後期高齢者医療広域連合」とされています。

(2) 健康保険組合等の設立

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

名 称	位置付け	種 類	規模（被保険者数等）	設立の認可
労働保険事務組合	事業主の委託を受けて、労働保険事務を処理する団体	—	労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上	厚生労働大臣
健康保険組合	健康保険の保険者	任意設立	① 単一組合：700人以上 ② 総合組合：3,000人以上	厚生労働大臣
		強制設立	常時政令で定める数以上	
国民健康保険組合	国民健康保険の保険者	—	15人以上が発起人となる組合員となるべき者300人以上の同意を得る	都道府県知事
国民年金基金	老齢基礎年金の上乗せ給付を行うもの（保険者ではない）	地域型	1,000人以上	厚生労働大臣
		職能型	3,000人以上	
国民年金基金連合会	中途脱退者や解散基金加入員への年金及び一時金の支給を共同して行うもの	—	2以上の国民年金基金が発起人となる	厚生労働大臣
企業年金連合会	企業年金全体の年金通算センター	—	20以上の事業主及び企業年金基金が発起人となる	厚生労働大臣

(3) 健康保険の保険者

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	全国健康保険協会	健康保険組合
定款・規約	所定の事項は、 定款 をもって定めなければなりません。	所定の事項は、 規約 において定めなければなりません。
役員	理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置きます。 ① 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命します。 ② 理事は、理事長が任命します。	理事及び監事を置きます。 ① 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙します。 ② 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙します。 ③ 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選します。
議決機関等	① 事業主及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に運営委員会を置きます。 ② 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命します。	① 健康保険組合に、組合会を置きます。 ② 組合会は、組合会議員をもって組織します。 ③ 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。

3 適用

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	強制適用	任意適用
労基	労働者を 使用 する事業又は事務所	
労災	労働者を 使用 する事業	個人経営の事業であって次のいずれかに該当する事業 ① 常時5人未満の労働者を使用する農業の事業 注意 次の事業は適用事業となります。 (1) 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業 (2) 事業主が特別加入した事業 ② 労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用労働者延人員が300人未満の林業の事業 ③ 常時5人未満の労働者を使用する水産業の事業 (船員を使用して行う船舶所有者の事業を除きます)であって、かつ、(1)総トン数5トン未満の漁船、又は、(2)災害発生のおそれが少ない特定水面等において操業するもの
雇保	労働者が 雇用 される事業	常時 5人未満 の労働者を雇用する 個人経営 の 農林水産業 の事業（船員が雇用される事業を除きます）
健保	① 常時5人以上の従業員を使用する適用業種の事業所 ② 常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所	① 常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所 ② 適用業種以外の業種（非適用業種）の個人経営の事業所 注意 非適用業種とは、(1)農林水産業、(2)サービス業、(3)宗教業等です。
厚年	① 常時5人以上の従業員を使用する適用業種の事業所 ② 常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 ③ 船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 注意 健康保険では船舶は適用事業所とはなりませんが、厚生年金保険では適用事業所となります。	① 常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所 ② 適用業種以外の業種（非適用業種）の個人経営の事業所

任意適用

check ■ ■ ■ ■ ■

制度	名 称	適用に係る手続	
労災	暫定任意適用事業	厚生労働大臣	認 可
雇保	暫定任意適用事業		
健保	任意適用事業所		
厚年	任意適用事業所		

要 件

制度	任意加入	任意脱退
労災	労働者の同意は不要 注意 労働者の過半数が希望するときは、事業主に申請義務が生じます。	① 事業に使用される労働者の過半数の同意 ② 保険関係成立後1年を経過していること ③ 特別保険料を徴収する一定期間が経過していること
雇保	申請には労働者の2分の1以上の同意が必要 注意 労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主に申請義務が生じます。 注意 「労働者」には、適用事業となった場合に被保険者とならない者を含みません。	事業に使用される労働者の4分の3以上の同意 注意 「労働者」は、雇用保険の被保険者である者に限られます。
健保	申請には事業所に使用される者（被保険者となるべき者（適用除外者及び特定4分の3未満短時間労働者を除きます））の2分の1以上の同意が必要 注意 被保険者となるべき者の2分の1以上が希望したとしても、事業主に申請義務は生じません。	事業所に使用される者（被保険者である者に限ります）の4分の3以上の同意
厚年		事業所に使用される者（適用除外者及び特定4分の3未満短時間労働者を除きます）の4分の3以上の同意

擬制適用

check ■■■■■

制度	状 況	効 果
労災	適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき	その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなします。 ➡ 保険関係は消滅しません。
雇保	適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき	
健保	適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなったとき	その事業所について任意適用事業所に係る認可があったものとみなします。 ➡ 保険関係は消滅しません。
厚年	適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなったとき	

適用事業の一括

check ■■■■■

徴収法	有期事業 (建設の事業、立木伐採の事業)	法律上、当然に一括	
	請負事業 (建設の事業)		
	継続事業	厚生労働大臣	認可
健保法	適用事業所	厚生労働大臣	承認
厚年法	船舶以外の適用事業所	厚生労働大臣	承認
	船舶	法律上、当然に一括	

■ 継続事業の一括 (徴収法)

当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなします。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅します。

■ 健康保険・厚生年金保険 (船舶以外) の一括

当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができます。

承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなします。

4 労働者・使用者等

(1) 労働者

労働者の定義

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働基準法	「労働者」とは、職業の種類を問わず、 事業に使用される者 で、 賃金を支払われる者 をいいます。
労働安全衛生法	「労働者」とは、労働基準法に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除きます）をいいます。
労働組合法	「労働者」とは、職業の種類を問わず、 賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者 をいいます。
労働契約法	「労働者」とは、 使用者に使用 されて労働し、 賃金を支払われる者 をいいます。

(2) 使用者等

使用者等の定義

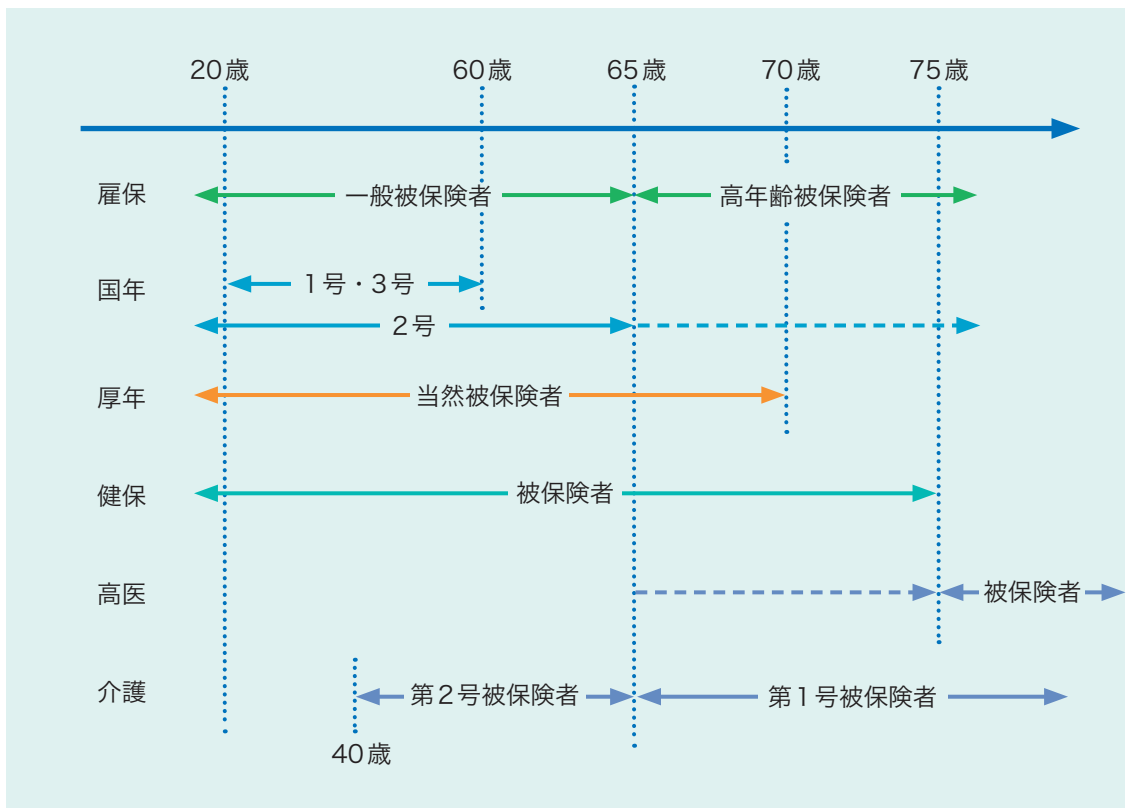
check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

労働基準法	「使用者」とは、 事業主又は事業の経営担当者 その他その事業の労働者に関する事項について、 事業主のために行為をするすべての者 をいいます。
労働安全衛生法	「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいいます。
労働契約法	「使用者」とは、その使用する労働者に対して 賃金を支払う者 をいいます。

5 被保険者

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	強制適用	任意加入	
労災	注意 被保険者という概念はありません。適用事業に使用される労働者は、原則として労災保険の保護を受けることができます。	特別加入（政府の承認を受けることが要件） ① 中小事業主等 ② 一人親方等、特定作業従事者 ③ 海外派遣者	
雇保	一般被保険者 高年齢被保険者 短期雇用特例被保険者 日雇労働被保険者	特例高年齢被保険者	申出
		※日雇労働者であって、所定の要件に該当しないものは、公共職業安定所長の認可を受けて、日雇労働被保険者となることができます。	
健保	適用事業所に使用される被保険者 日雇特例被保険者	任意継続被保険者	申出
		特例退職被保険者	申出
厚年	当然被保険者	任意単独被保険者	認可
		高齢任意加入被保険者	適用事業所以外 認可
			適用事業所 申出
		第4種被保険者	申出
国年	第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者	任意加入被保険者	申出
		特例による任意加入被保険者	申出
国保	被保険者	—	—
船保	船員として船舶所有者に使用される被保険者	疾病任意継続被保険者	申出
高医	後期高齢者医療の被保険者	—	—
介護	第1号被保険者 第2号被保険者	—	—



(1) 被保険者の種類等

被保険者の種類等

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 雇用保険

一般被保険者	高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者
高年齢被保険者	65歳以上 の被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます）
特例高年齢被保険者	次のいずれにも該当する者であって、厚生労働大臣に 申し出て 、 高年齢被保険者 となったもの ① 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者 であること ② 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満 であること ③ 2の事業主の適用事業 （申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が 5時間以上 であるものに限ります）における1週間の 所定労働時間の合計が20時間以上 であること
短期雇用特例被保険者	被保険者であって、 季節的に雇用 されるもののうち次のいずれにも該当しない者（日雇労働被保険者を除きます） ① 4か月以内 の期間を定めて雇用される者 ② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 である者
日雇労働被保険者	被保険者である 日雇労働者 であって、所定の要件に該当する者

■ 健康保険

被保険者	適用事業所に使用される被保険者
任意継続被保険者	① 適用事業所に使用されなくなった ② 適用除外事由に該当するに至った いずれかに該当したため 被保険者 （日雇特例被保険者を除きます）の 資格を喪失 した者であって、 <u>喪失の日の前日</u> まで 継続して2か月以上 被保険者（日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除きます）であったもののうち、 保険者に申し出て 、継続して当該被保険者の被保険者となった者

特例退職被保険者	特定健康保険組合 の組合員である 被保険者であった者 であって、平成20年改正前国民健康保険法に規定する 退職被保険者 であるべき者が、 特定健康保険組合 に 申し出て 、当該 特定健康保険組合 の被保険者となった者（任意継続被保険者を除きます）
日雇特例被保険者	適用事業所に使用される 日雇労働者

■ 国民健康保険

被保険者	都道府県の区域内に住所を有する者 国民健康保険組合 の組合員及び組合員の世帯に属する者
------	---

■ 船員保険

被保険者	船員法1条に規定する 船員 として 船舶所有者 に使用される者
疾病任意継続被保険者	船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者（独立行政法人等職員被保険者を除きます）の 資格を喪失 した者であって、喪失の日の前日まで 継続して2か月以上 被保険者（疾病任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除きます）であったもののうち、 全国健康保険協会 に 申し出て 、継続して被保険者になった者

参考 「独立行政法人等職員被保険者」とは、行政執行法人以外の独立行政法人等に常時勤務することを要する者であって、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者（疾病任意継続被保険者を除きます）をいいます。

■ 後期高齢者医療

後期高齢者医療の被保険者	① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 ② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
--------------	--

■ 介護保険

第1号被保険者	市町村の区域内に住所を有する 65歳以上 の者
第2号被保険者	市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満 の 医療保険加入者

■ 国民年金

第1号被保険者	日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満 の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者 注意 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、第1号被保険者とはなりません。
第2号被保険者	厚生年金保険の被保険者 注意 65歳以上 の者は、老齢給付等の受給権がない者に限って第2号被保険者となります。
第3号被保険者	第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者※（「被扶養配偶者」といいます）のうち 20歳以上60歳未満 の者 注意 第3号被保険者とされるのは、第2号被保険者の配偶者のうち日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限られます。 注意 ※第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除きます。
任意加入被保険者	次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣に申し出た者 ① 日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満 の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者 ② 日本国内に住所を有する 60歳以上65歳未満 の者 ③ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 20歳以上65歳未満 の者 （第2号被保険者又は第3号被保険者に該当する者を除きます） 注意 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、①及び②から除かれます。
特例による任意加入被保険者	昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有さず、かつ、次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣に申し出た者 ① 日本国内に住所を有する 65歳以上70歳未満 の者 ② 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満 の者 （第2号被保険者に該当する者を除きます） 注意 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、①から除かれます。

※第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の区分を**種別**といいます。

任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者

	任意加入被保険者	特例による任意加入被保険者
生年月日要件	なし	昭和50年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金	受給資格があっても加入可能	受給資格なしが要件
寡婦年金	死亡により受給権が発生し得る	死亡により受給権は <u>発生しない</u>
死亡一時金	死亡により支給され得る	死亡により支給され得る
付加保険料	納付できる	<u>納付できない</u>
保険料の免除	不可	不可
国民年金基金	①以外の者は、加入できる	加入できない

■ 厚生年金保険

当然被保険者	適用事業所に使用される 70歳未満 の者
任意単独被保険者	適用事業所以外の事業所に使用される 70歳未満 の者であって、厚生労働大臣の 認可 を受けて被保険者となった者 注意 資格取得には事業主の同意が必要です。
高齢任意加入被保険者	70歳以上 の者であって、 <u>老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有さない次のいずれかに該当する者</u> ① 適用事業所に使用される者で、 実施機関に申し出て 、被保険者となった者 ② 適用事業所以外の事業所に使用される者で、厚生労働大臣の 認可 を受けて、被保険者となった者 注意 ② の場合、資格取得には事業主の同意が必要です。
第4種被保険者	所定の要件に該当する者であって、被保険者期間が 10年以上20年 （中高齢の期間短縮措置に該当するときは、その年数） 未満 の者が厚生労働大臣に 申し出て 、被保険者となった者

厚生年金保険の「被保険者の種別」

① 第1号厚生年金被保険者	②から④ の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者
② 第2号厚生年金被保険者	国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
③ 第3号厚生年金被保険者	地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
④ 第4号厚生年金被保険者	私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者



任意加入の要件の比較

	国民年金 特例による任意加入被保険者	厚生年金保険 高齢任意加入被保険者
生年月日	昭和50年4月1日以前に 生まれた者	生年月日は問わない
受給権	老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと	
年齢	65歳以上70歳未満	70歳以上
手続	厚生労働大臣へ申出	■ 適用事業所に使用される場合 ⇒ 実施機関へ申出 ■ 適用事業所以外の事業所に使用される場合 ⇒ 厚生労働大臣の認可

(2) 被保険者資格の喪失

保険料滞納による資格の喪失

check ■ ■ ■ ■ ■

被保険者の種類		資格喪失事由・資格喪失日
任意継続被保険者 (健康保険)		保険料（初めて納付すべき保険料を除きます）を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に資格を喪失します。 注意 督促されることなく、資格を喪失します。
特例退職被保険者 (健康保険)		保険料（初めて納付すべき保険料を除きます）を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に資格を喪失します。
任意加入 被保険者 (国民年金)	国内居住	保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときは、その翌日に資格を喪失します。
	海外居住	保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に資格を喪失します。
高齢任意加入被保険者 (厚生年金保険)		本人に納付義務がある場合 ⇒ 保険料（初めて納付すべき保険料を除きます）を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、その保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失します。
第4種被保険者 (厚生年金保険)		保険料（初めて納付すべき保険料を除きます）を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、その翌日に資格を喪失します。

※「任意継続被保険者」及び「特例退職被保険者」については、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、資格を喪失しません。

6 適用除外

(1) 適用除外

適用除外

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 労働基準法

適用除外	適 用
船員法に規定する船員	総則と罰則の一部のみ適用
同居の親族のみを使用する事業	—
家事使用人	—
一般職の国家公務員	行政執行法人の職員は適用
一般職の地方公務員	フレックスタイム制等一部の規定を除き適用

比較 労働契約法では、「国家公務員及び地方公務員」並びに「使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約」について、適用除外としています。

■ 労災保険

適用除外	適 用
国の直営事業	—
官公署の事業（非現業）	

■ 雇用保険

適用除外	適 用
1週間の所定労働時間が 20時間未満 である者	① 申出をして高年齢被保険者となる者 ② 日雇労働被保険者に該当することとなる者
同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上 雇用されることが見込まれない者	① 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 ② 日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者

適用除外	適用
季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの ① 4か月以内の期間を定めて雇用される者 ② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者	日雇労働被保険者に該当する者
学校教育法に規定する学校の学生又は生徒であって、前記の適用除外事由に該当する者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者	① 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの ② 休学中の者 ③ 定時制の課程に在学する者 等
船員法1条に規定する船員であって、漁船（政令で定めるものに限り）に乗り組むため雇用される者	1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者*	

* 厚生労働省令で定める者

国又は行政執行法人の事業に雇用される者	当然に適用が除外されます。
都道府県等の事業に雇用される者	都道府県等の長が法を適用しないことについて、 厚生労働大臣 に申請し、その 承認 を受けたものが適用除外となります。
市町村等の事業に雇用される者	市町村等の長が法を適用しないことについて、 都道府県労働局長 に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その 承認 を受けたものが適用除外となります。

■ 健康保険

適用除外	適用
船員保険の強制被保険者	船員保険の疾病任意継続被保険者
臨時に使用される者で ① 日々雇い入れられる者 ② 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの	① 1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります。 ② 定めた期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります。
季節的業務に使用される者	当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります。
臨時的事業の事業所に使用される者	当初から継続して6か月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります。
事業所で所在地が一定しないものに使用される者	
国民健康保険組合の事業所に使用される者	
後期高齢者医療の被保険者等	
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（国民健康保険の被保険者であるべき期間に限ります）	
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当するもの ① 1週間の所定労働時間が20時間未満であること ② 報酬について、資格取得時決定の規定の例により算定した額（月額賃金）が、88,000円未満であること ③ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること	

■ 厚生年金保険

適用除外	適用
臨時に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除きます）で ① 日々雇い入れられる者 ② 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの	① 1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります。 ② 定めた期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります。
季節的業務に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除きます）	当初から継続して 4か月 を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります。
臨時的事業の事業所に使用される者	当初から継続して 6か月 を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります。
所在地が一定しない事業所に使用される者	
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当するもの ① 1週間の所定労働時間が20時間未満であること ② 報酬について、資格取得時決定の規定の例により算定した額（月額賃金）が、88,000円未満であること ③ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること	

特定4分の3未満短時間労働者の適用

特定適用事業所以外の適用事業所（国又は地方公共団体の適用事業所を除きます）に使用される次の①又は②に該当する者であって健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用除外事由のいずれにも該当しないもの（「特定4分の3未満短時間労働者」といいます）については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となりません。

- ① その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の**4分の3未満**である短時間労働者
- ② その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の**4分の3未満**である短時間労働者

ただし、事業主は、**2分の1以上同意対象者**の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、保険者等又は実施機関に**申出**をすることにより、**特定4分の3未満短時間労働者**を被保険者とすることができます。

※「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時**50人を超える**場合におけるそれぞれの適用事業所をいいます。

■ 国民健康保険

適用除外

- ① 健康保険（日雇特例被保険者を除きます）、船員保険の被保険者とその被扶養者
- ② 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済制度の組合員又は加入者とその被扶養者
- ③ 日雇特例被保険者手帳を所持している者で健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者とその被扶養者
- ④ 後期高齢者医療の被保険者
- ⑤ 生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除きます）に属する者
- ⑥ 国民健康保険組合の被保険者（国民健康保険組合においては、他の国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者）
- ⑦ その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

■ 後期高齢者医療

適用除外

- ① 生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除きます）に属する者
- ② 後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(2) 法人の代表者等への適用

法人の代表者と個人事業主

check ■ ■ ■ ■ ■

	法人の代表者	個人事業主
労基	適用しない	適用しない
労災	適用しない	適用しない
雇保	適用しない	適用しない
健保	適用あり	適用しない
厚年	適用あり	適用しない

7 届出等

資格取得届・喪失届

check ■■■■

	届出 義務者	提出期限	
		資格取得に係る届出	資格喪失に係る届出
雇保	事業主	事実のあった日の属する月の翌 月10日まで	事実のあった日の翌日から起算して 10日以内
	日雇労働 被保険者	該当するに至った日から起算し て5日以内	—
健保	事業主	事実があった日から5日以内	
	任意継続 被保険者	資格喪失日より20日以内に申出	適用事業所に使用されるに至ったと き、船員保険の被保険者となったと き又は高齢者医療確保法の規定によ る障害の認定を受けたときは、遅滞 なく、申出書を保険者に提出
	日雇特例 被保険者	日雇特例被保険者となった日か ら5日以内に手帳の交付申請	—
厚年	事業主	事実があった日から5日以内 船員被保険者については10日以内	
国年	第1号 被保険者	事実があった日から14日以内	
	第3号 被保険者	事実があった日から14日以内	

手帳等の交付

check ■■■■

	書類等	交付主体	時期等	交付対象
安衛	健康管理手帳	都道府県労働局長	離職の際又は離職後	重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者
雇保	被保険者証	公共職業安定所長	被保険者となったことの確認をしたとき	確認に係る者 注意 事業主を通じて行うことができます。
	雇用保険被保険者離職票	公共職業安定所長	雇用保険被保険者離職証明書が提出されたとき	離職したことにより被保険者でなくなった者 注意 事業主を通じて行うことができます。
	日雇労働被保険者手帳	公共職業安定所長	任意加入の認可をしたとき又は資格取得届の提出を受けたとき	認可に係る者又は資格取得届を提出した者
健保	資格確認書	全国健康保険協会	被保険者の資格の確認に必要な書面の交付又は電磁的方法による提供の申請があったとき	申請者 注意 資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主（任意継続被保険者である場合は、申請者）に送付しなければなりません。 → 保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができます。
		健康保険組合		
	日雇特例被保険者手帳	厚生労働大臣	交付の申請があったとき	日雇労働者

現況の確認等

check ■ ■ ■ ■ ■

	届出者	状況・提出期限	提出先
労災保険	年金たる 保険給付の 受給権者	報告書（定期報告） → 毎年、厚生労働大臣が指定する日までに提出 注意 報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、報告書の提出は必要ありません。	所轄労働基準 監督署長
国民年金	年金給付の 受給権者	年金受給権者の確認 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行います。 → 機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合などは、次の厚生労働大臣が指定する日までに届書を提出 ① 受給権者の誕生日の属する月の末日 ② 20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金の所得状況の届出は9月30日 ③ 老齢福祉年金の受給権者は8月12日から9月11日までの間	日本年金機構 (③は厚生 労働大臣)
児童手当	一般受給 資格者 (個人のみ)	6月1日の状況（現況の届出） → 毎年6月1日から6月30日までの間に提出 注意 市町村長が、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができます。	市町村長 公務員は所属 省庁等の長
高年齢者 雇用状況等	事業主	6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況等 → 7月15日までに提出	厚生労働大臣 (管轄公共職業 安定所の長を 経由)
障害者 雇用状況	雇用する 労働者数が 常時37.5人 [※] 以上である 事業主	6月1日現在の対象障害者の雇用に関する状況 → 7月15日までに提出	厚生労働大臣 (管轄公共職業 安定所の長)

※令和8年6月30日までは40.0人以上

8 許可等の主体

(1) 行政官庁の許可

労働基準法

check ■■■■■

規定	許可主体	許可内容
休憩時間の 自由利用の除外	労働基準監督署長	乳児院・児童養護施設・障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたものには、休憩時間を自由に利用させる必要はありません。
災害等による臨時的 必要がある場合の 時間外労働等	行政官庁 (労働基準監督署長)	災害その他避けることのできない事由によって、 臨時の必要 がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において 労働時間を延長 し、又は 休日に労働 させることができます。
労働時間等 の適用除外	行政官庁 (労働基準監督署長)	監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたものには、 労働時間、休憩及び休日 に関する規定は適用しません。
児童の使用	行政官庁 (労働基準監督署長)	製造業、鉱業、建設業、運輸交通業及び貨物取扱業の事業以外の事業（ 非工業的事業 ）に係る職業で、児童の 健康及び福祉 に有害でなく、かつ、その 労働が軽易な ものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、児童をその者の 修学時間外 に使用することができます。
年少者の深夜業	行政官庁 (労働基準監督署長)	交替制 によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、 午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分 から労働させることができます。
危険有害業務の 就業制限に係る 職業訓練に関する 特例の適用	行政官庁 (都道府県労働局長)	職業訓練に関する特例については、労働者を使用することについて所轄 都道府県労働局長 の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しません。

労働安全衛生法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

規定	許可主体	許可内容
特定機械等の製造	都道府県労働局長	特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
有害物質に係る製造等の禁止	都道府県労働局長	黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含む製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはなりません。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けるときは、この限りではありません。
有害物質に係る製造許可物質の製造	厚生労働大臣	ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含む製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

最低賃金法

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

規定	許可主体	許可内容
最低賃金の減額の特例	都道府県労働局長	使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、一定の労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効力の規定を適用します。

(2) 職業紹介事業等の実施

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

事業の種類	実施要件
有料職業紹介事業	厚生労働大臣の許可
無料職業紹介事業	厚生労働大臣の許可
特定地方公共団体の行う無料職業紹介事業	厚生労働大臣へ通知
学校等の行う無料職業紹介事業	厚生労働大臣へ届出
特別の法人の行う無料職業紹介事業	厚生労働大臣へ届出
シルバー人材センターが行う有料職業紹介事業	厚生労働大臣へ届出
報酬を与えて行う委託募集	厚生労働大臣の許可
報酬を与えることなく行う委託募集	厚生労働大臣へ届出
特定募集情報等提供事業	厚生労働大臣へ届出
労働組合等が行う無料の労働者供給事業	厚生労働大臣の許可
労働者派遣事業	厚生労働大臣の許可
シルバー人材センターが行う労働者派遣事業	厚生労働大臣へ届出



(3) 開設・実施

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

規定	許可等の主体	内 容
介護老人保健施設、 介護医療院の開設	都道府県知事	介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする者は、 都道府県知事 の 許可 を受けなければなりません。
規約型確定給付企業 年金の実施	厚生労働大臣	厚生年金適用事業所の事業主は、 規約型 確定給付企業年金を実施しようとするときは、規約について 厚生労働大臣 の 承認 を受けなければなりません。
基金型確定給付企業 年金の実施	厚生労働大臣	厚生年金適用事業所の事業主は、 基金型 確定給付企業年金を実施しようとするときは、企業年金基金の設立について 厚生労働大臣 の 認可 を受けなければなりません。
確定拠出年金 企業型年金の実施	厚生労働大臣	厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、規約について 厚生労働大臣 の 承認 を受けなければなりません。
確定拠出年金 個人型年金の実施	厚生労働大臣	国民年金基金連合会は、個人型年金を実施しようとするときは、規約について 厚生労働大臣 の 承認 を受けなければなりません。

notes 

9 賃金・報酬

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	定義	注意点
労基	賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、 労働の対償 として 使用者が労働者に支払う すべてのもの	恩惠的に支払うもの（退職金、災害見舞金等）は、賃金とはなりません。ただし、あらかじめ支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等によって明確にされているものは、賃金となります。
労災	賃金の定義なし	——
雇保	賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、 労働の対償 として 事業主が労働者に支払う もの（通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除きます）	退職金、災害見舞金等は、あらかじめ支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等によって明確にされていたとしても賃金日額の算定の基礎となる賃金や労働保険料の算定の基礎となる賃金とはなりません。
徴収		
健保	報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 労働の対償 として受けるすべてのもの	■ 臨時 に受けるもの及び 3か月を超える期間ごと に受けるものは、報酬に含みません。
厚年	注意 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が 労働の対償 として受けるすべてのもののうち、 3か月を超える期間ごと に受けるもの	■ 退職時に支払われる退職金は、報酬又は賞与には該当しません。



通貨以外で支払われるものの評価額の決定

check ■ ■ ■ ■ ■

労基法 (平均賃金)	法令に別段の定めがある場合のほか、労働協約に定めなければなりません。 ※評価額が不相当と認められる場合又は評価額の定めがない場合は、 都道府県労働局長 が定めることができます。
雇保法	評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定めます。 → 公共職業安定所長 が定めます。
徴収法	評価に関し必要な事項は、 厚生労働大臣 が定めます。
健保法	地方の時価によって、 厚生労働大臣 が定めます。 健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができます。
厚年法	地方の時価によって、 厚生労働大臣 が定めます。

給付等の基礎となる額

check ■ ■ ■ ■ ■

平均賃金 (労基法)	$\frac{\text{算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額}}{\text{算定事由発生日以前3か月間の総日数(暦日数)}}$
給付基礎日額 (労災法)	
賃金日額 (雇保法)	$\frac{\text{被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額}}{180}$
標準報酬月額 (定時決定) (健保法・厚年法)	$\frac{\text{7月1日前3か月間に受けた報酬の総額}}{\text{その期間の月数}} \quad (\text{報酬月額})$

最低保障

〈平均賃金〉 賃金が日給、時間給又は出来高払制その他の請負制の場合

$$\frac{\text{算定事由発生日以前3か月間に支払われた当該賃金の総額}}{\text{算定事由発生日以前3か月間の労働日数}} \times \frac{60}{100}$$

〈賃金日額〉 賃金が日給、時間給又は出来高払制その他の請負制の場合

$$\frac{\text{被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額}}{\text{当該6か月間の労働日数}} \times \frac{70}{100}$$

■ 計算の基礎から除外する額

平均賃金 (労基法)	① 臨時に支払われた賃金 ② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの 算定に含めない期間及び賃金 ① 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその期間中の賃金 ② 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間及びその期間中の賃金 ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間及びその期間中の賃金 ④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間及びその期間中の賃金 ⑤ 試みの使用期間及びその期間中の賃金
割増賃金 (労基法)	① 家族手当 ② 通勤手当 ③ 別居手当 ④ 子女教育手当 ⑤ 住宅手当 ⑥ 臨時に支払われた賃金 ⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
給付基礎 日額 (労災法)	① 業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間及びその期間中の賃金 ② じん肺の場合、粉じん作業以外の作業に転換した日以後の期間及びその期間中の賃金 ※①、②とも、含めて算定した額の方が高額なら含めます。
賃金日額 (雇保法)	① 臨時に支払われる賃金 ② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ※被保険者期間として計算されなかった期間及びその間の賃金は含めません。
標準報酬 月額 (健保法・ 厚年法)	① 臨時に受けるもの ② 3か月を超える期間ごとに受けるもの 定時決定の場合 (1) 7月1日に使用される事業所における継続して使用された期間以外の期間及びその期間中の報酬 (2) 報酬支払基礎日数が17日未満（短時間労働者にあつては11日未満）の月及びその月の報酬
標準賞与額 (健保法・ 厚年法)	健康保険 → 年度の累計額が573万円を超える部分 厚生年金保険 → 1か月の額が150万円を超える部分

標準報酬月額等級区分

check ■ ■ ■ ■ ■

		健康保険	厚生年金保険
等級		第1級～ 第50級	第1級～ 第32級
下限		58,000円	88,000円
上限		1,390,000円	650,000円
区分 の改定	要件	3月31日 における標準報酬月額等級の最高等級に該当する 被保険者数 の被保険者総数に占める割合が 100分の1.5 を超えること	3月31日 における全被保険者の 標準報酬月額を平均した額の100分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超えること
		その状態が継続すると認められること	
	改定	政令で、最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができます。	
		厚生労働大臣は、この政令の制定又は改正について立案を行う場合には、 <u>社会保障審議会の意見を聴く</u> ものとします。	—
		その年の 3月31日 において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が 100分の0.5 を下回ってはなりません。	健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して行います。
	実施	その年の 9月1日	

10 端数処理

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	項 目	単 位	端数処理
労災	給付基礎日額	1 円	<u>1 円未満切上げ</u>
	自動変更対象額	10 円	5 円未満切捨て 5 円以上 10 円未満切上げ
	保険給付額	1 円	規定なし（1 円未満切捨て）
雇保	自動変更対象額	10 円	5 円未満切捨て 5 円以上 10 円未満切上げ
	基本手当の日額	1 円	規定なし（1 円未満切捨て）
徴収	賃金総額 （保険料算定基礎額）	1,000 円	1,000 円未満切捨て
	延滞金の計算の基礎 となる保険料額	1,000 円	1,000 円未満切捨て
	延滞金	100 円	100 円未満切捨て
	日雇労働被保険者が 負担する印紙保険料	1 円	1 円未満切捨て（端数は事業主が負担）
障害者	法定雇用障害者数	1 人	<u>1 人未満切捨て</u>
健保	標準賞与額の算定の 基礎となる賞与額	1,000 円	1,000 円未満切捨て
	一部負担金	10 円	5 円未満切捨て 5 円以上 10 円未満切上げ
	傷病手当金、 出産手当金の支給額	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ

制度	項 目	単 位	端数処理
国年	年金給付の裁定時等の額	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ
	年金給付額の計算過程	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ
	支払期月ごとの支払額	1 円	1 円未満切捨て
	給付に係る法定額の改定率による改定	100 円	50 円未満切捨て 50 円以上 100 円未満切上げ
	保険料に係る法定額の保険料改定率による算定	10 円	5 円未満切捨て 5 円以上 10 円未満切上げ
	延滞金の計算の基礎となる額	500 円	500 円未満切捨て
	延滞金	50 円	50 円未満切捨て
厚年	保険給付の裁定時等の額	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ
	保険給付額の計算過程	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ
	支払期月ごとの支払額	1 円	1 円未満切捨て
	加給年金額の改定率による改定	100 円	50 円未満切捨て 50 円以上 100 円未満切上げ
	定額単価の改定率による改定	1 円	50 銭未満切捨て 50 銭以上 1 円未満切上げ
	支給停止調整額の改定	10,000 円	5,000 円未満切捨て 5,000 円以上 10,000 円未満切上げ
	基本手当との調整に係る事後精算（月数への換算）	1	<u>1 未満切上げ</u>
	標準賞与額の算定の基礎となる賞与額	1,000 円	1,000 円未満切捨て
	延滞金の計算の基礎となる保険料額	1,000 円	1,000 円未満切捨て
	延滞金	100 円	100 円未満切捨て

労働基準法の賃金等の端数処理

1 か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計の1時間未満の端数	30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ可能
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額のうち1円未満の端数	50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げ可能
1 か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額のうち1円未満の端数	
1 か月の賃金支払額のうち100円未満の端数	50円未満を切り捨て、50円以上を100円に切り上げ可能
1 か月の賃金支払額のうち1,000円未満の端数	翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能



II 時効と記録の保存

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	消滅時効に係る期間 2年	消滅時効に係る期間 5年
労基	災害補償その他の請求権（年次有給休暇の請求権ほか）	退職手当の請求権 注意 賃金（退職手当を除きます）の請求権の消滅時効に係る期間は、当分の間、 3年 とされています。
労災	療養（補償）等給付（費用の支給のみ） 休業（補償）等給付 葬祭料等 介護（補償）等給付 障害（補償）等年金前払一時金 遺族（補償）等年金前払一時金 二次健康診断等給付 これらを受ける権利 参考 「葬祭料等」とは、葬祭料、複数事業労働者葬祭給付及び葬祭給付をいいます。	障害（補償）等給付 障害（補償）等年金差額一時金 遺族（補償）等給付 これらを受ける権利
雇保	- 失業等給付及び育児休業等給付（「失業等給付等」といいます）の支給を受ける権利 - 失業等給付等の返還を受ける権利 - 不正受給に係る失業等給付等の返還命令又は納付命令に係る徴収金を徴収する権利	—
徴収	- 労働保険料等の徴収権 - 労働保険料等の還付を受ける権利	—
健保	- 保険料等の徴収権 - 保険料等の還付を受ける権利 - 保険給付を受ける権利	—
国年	- 保険料等の徴収権 - 保険料等の還付を受ける権利 - 死亡一時金を受ける権利	- 年金給付を受ける権利 - 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利
厚年	- 保険料等の徴収権 - 保険料等の還付を受ける権利	- 保険給付を受ける権利 - 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利 - 保険給付の返還を受ける権利

時効に係る起算日

check ■■■■

健康保険の保険給付等	労災保険の保険給付	時効に係る起算日
療養費・移送費	療養（補償）等給付 （費用の支給のみ）	費用を支払った日の翌日
——	休業（補償）等給付	賃金を受けない日ごとにその翌日
傷病手当金	——	労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金	——	労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金	——	出産日の翌日
埋葬料	葬祭料等	死亡日の翌日
埋葬の費用の支給	——	埋葬を行った日の翌日
——	介護（補償）等給付	支給事由が生じた月の 翌月の初日
高額療養費	——	（原則）診療を受けた月の 翌月の1日
高額介護合算療養費	——	基準日の翌日
——	障害（補償）等年金前払一時金	傷病が治った日の翌日
	遺族（補償）等年金前払一時金	死亡日の翌日
	二次健康診断等給付	労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
	障害（補償）等給付	傷病が治った日の翌日
	障害（補償）等年金差額一時金	障害（補償）等年金の受給権者が死亡した日の翌日
	遺族（補償）等給付	死亡日の翌日
保険料	——	納期限の翌日
保険料以外の徴収金	——	徴収すべき原因となった事実の終わった日の翌日
保険料の還付	——	過納、誤納となった保険料の納付日の翌日
保険料以外の還付	——	納付した日の翌日

比較

① 国民年金の年金給付又は厚生年金保険の保険給付を受ける権利は、その**支給すべき事由が生じた日**から、② 当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る**支払期月の翌月の初日**から、③ 厚生年金保険の保険給付の返還を受ける権利は、これを行行使することができる時からそれぞれ5年を経過したときは、時効によって、消滅します。

記録の保存

check ■■■■

保存期間	2年間	3年間	備 考
労基法		○	注意 原則は5年間、当分の間、 3年 とされています。
安衛法		○	健康診断個人票は 5年間 特定化学物質健康診断個人票のうち一定のものは 30年間 石綿健康診断個人票は 40年間 面接指導の結果の記録は 5年間
労災法		○	
雇保法	○		被保険者に関する書類は 4年間
徴収法		○	雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は 4年間
健保法	○		保険医療機関に係る帳簿等の保存は 3年間 （診療録は 5年間 ）
厚年法	○		
社労士法	○		開業社会保険労務士は、帳簿について、その閉鎖時から 2年間 保存

労働基準法に係る保存期間の計算の起算日

書 類	起算日
労働者名簿	労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳	最後の記入をした日
雇入れ、退職に関する書類	労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類	災害補償を終わった日
賃金その他 労働関係に関する重要な書類	その完結の日

※「賃金台帳」及び「賃金その他労働関係に関する重要な書類」の保存期間の計算について、当該記録に係る賃金の支払期日が当該記録の最後の記入の日又はその完結の日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とします。

12 給付額の改定等

改定措置

check ■ ■ ■ ■ ■

国民年金	年金の額は、 国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 速やかに改定の措置 が講ぜられなければなりません。
厚生年金保険	年金たる保険給付の額は、 国民の生活水準 、 賃金 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 速やかに改定の措置 が講ぜられなければなりません。
児童手当	児童手当の額は、 国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 速やかに改定の措置 が講ぜられなければなりません。

改定の基準と時期

check ■ ■ ■ ■ ■

基 準			時 期
休業給付 基礎日額 (労災)	厚生労働省作成の 毎月勤労統計 による 四半期 ごとの 平均給与額	100分の110を超え、又は 100分の90を下る変動	変動した四半期の 翌々四半期 の 最初の日以後
年金給付 基礎日額 (労災)	厚生労働省作成の 毎月勤労統計 による 年度 の 平均給与額	変動幅は問わない	算定事由発生日 の属する年度の 翌々年度の8月 以後
基礎年金の額 (国年)	改定率		年度 (4月)
加算額 (国年)	改定率 → 改定率は、 名目手取り賃金変動率 を基準として改定します。		年度
保険料額 (国年)	保険料改定率		年度

改定率と保険料改定率

	改定率		保険料改定率
令和8年度の率	① 昭和31年4月2日以後に生まれた者	1.085	1.054
	② 昭和31年4月1日以前に生まれた者	1.082	
改定	改定率については、毎年度、 物価変動率 に 実質賃金変動率 及び 可処分所得割合変化率 を乗じて得た率（ 名目手取り賃金変動率 ）を基準として改定します。		保険料改定率は、毎年度、 前年度の保険料改定率 に 名目賃金変動率 を乗じて得た率を基準として改定します。
	改定率の改定	前年度の改定率 × 名目手取り賃金変動率	保険料改定率 ＝ 前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率
	基準年度以後改定率の改定	前年度の改定率 × 物価変動率	
	名目手取り賃金変動率 ＝ 前年の物価変動率 × 3年度前の実質賃金変動率 × 3年度前の可処分所得割合変化率		名目賃金変動率 ＝ 2年前の物価変動率 × 4年前の年度の実質賃金変動率

参考 令和8年度の年金額の改定は、新規裁定者及び既裁定者という区分ではなく、生年月日に応じて区分されています。

参考 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度（基準年度）以後において適用される改定率を「**基準年度以後改定率**」といいます。

参考 令和9年度における保険料改定率は、**1.076**とされています。

※調整期間中の改定率の改定は、次表の基準により行います。

原 則	基準年度以後改定率
算出率＝ 名目手取り賃金変動率 × 調整率 （公的年金被保険者総数変動率×0.997） × 前年度の 特別調整率	基準年度以後算出率＝ 物価変動率 × 調整率 × 前年度の 基準年度以後特別調整率

基準		時期
再評価率 (厚年)	原則 名目手取り賃金変動率を基準として改定 → 調整期間中は 算出率 （名目手取り賃金変動率 × 調整率 × 前年度の 特別調整率 ）を基準とします。 参考 令和8年度以降、次期財政検証作成年度の翌年度までの間は、調整率は、 経過的軽減調整率 （調整率に、1から調整率を控除して得た率に3分の2を乗じて得た率を加えて得た率）とされます。	年度
	基準年度以後 物価変動率を基準として改定 → 調整期間中は 基準年度以後算出率 （物価変動率 × 調整率 × 前年度の 基準年度以後特別調整率 ）を基準とします。	
	定額単価 (厚年) 改定率	
	従前額改定率 (厚年) 基準年度以後再評価率 の改定の規定の例により改定	
	加給年金額 (厚年) 改定率 → 改定率は、 名目手取り賃金変動率 を基準として改定します。	
支給停止 調整額 (厚年)	物価変動率 に 実質賃金変動率 を乗じて得た率（ 名目賃金変動率 ）	

改定率・再評価率による改定の対象とならない給付

国民年金	厚生年金保険
■ 付加年金 ■ 死亡一時金 ■ 脱退一時金	■ 脱退一時金 ■ 脱退手当金



13 給付に係る支給期間及び支払

(1) 支給期間及び支払期日

check ■ ■ ■ ■ ■

制度	給 付	支給期間	支払期月
労災	年金たる 保険給付	支給すべき事由が 生じた月の翌月 から始め、支給を受ける権利が 消滅した月 で終わります。	毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 の6期に、それぞれ前月分まで支払います。 注意 支給を受ける権利が消滅した場合には、支払期月以外にも支払われます。
	前払一時金	—	前払一時金に係る年金請求後に請求した場合は、請求が行われた月後の最初の 1月、3月、5月、7月、9月又は11月 に支払われます。
国年	年金給付	支給すべき事由が 生じた月の翌月 から始め、支給を受ける権利が 消滅した月 で終わります。	毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 の6期に、それぞれ前月分まで支払います。 注意 ① 前支払期月に支払うべきであった年金 ② 権利が消滅した場合 ③ 支給を停止した場合 → 支払期月以外にも支払われます。
厚年	年金	支給すべき事由が 生じた月の翌月 から始め、支給を受ける権利が 消滅した月 で終わります。	毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 の6期に、それぞれ前月分まで支払います。
健保	傷病手当金	支給開始日から通算して 1年6か月間	その都度行うことを原則としますが、毎月一定の期日に行うこともできます。
	出産手当金	出産日以前 42日 から出産日後 56日 までの間(多胎妊娠の場合は出産日以前 98日 から)	
	特別療養費	日雇特例被保険者に該当した日の属する月の初日から起算して 3か月間 (月の初日に該当したときは2か月間)	—
児童	児童手当	認定の 請求をした日の属する月の翌月 から始め、 支給事由が消滅した日の属する月 で終わります。	毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 の6期に、それぞれの前月までの分を支払います。
確定給付	年金給付	政令で定める基準に従い、規約で定めます。	
		終身又は 5年以上 にわたること	毎年 1回以上 定期的に支給すること

(2) 内 払

内払の調整

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 労災保険

① 年金たる保険給付の 支給を停止 すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたとき	その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができます 。
② 年金たる保険給付を 減額 して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたとき	当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分については、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができます 。
③ 同一の事由による傷病に関し、次の右欄の保険給付を受ける権利を取得し、かつ、左欄の保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として左欄の保険給付が支払われたときは、当該支払われたものは、右欄の保険給付の 内払とみなします 。	
休業(補償)等給付	傷病(補償)等年金、障害(補償)等給付
傷病(補償)等年金	障害(補償)等給付、休業(補償)等給付
障害(補償)等年金	傷病(補償)等年金、休業(補償)等給付、障害(補償)等一時金

■ 国民年金

① A年金の受給権者がB年金の受給権を取得したためA年金の受給権が 消滅 した場合において、A年金の受給権が 消滅 した日の属する月の翌月以降の分として、A年金の支払が行われたとき	その支払われたA年金は、B年金の 内払とみなします 。
② 同一人に対してA年金の支給を 停止 してB年金を支給すべき場合において、A年金の支給を 停止 すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、A年金の支払が行われたとき	
③ 年金の支給を 停止 すべき事由が生じたにもかかわらず、その 停止 すべき期間の分として年金が支払われたとき	「その支払われた年金」・「減額すべきであった部分」は、その後に支払うべき年金の 内払とみなすことができます 。
④ 障害基礎年金又は遺族基礎年金を 減額 して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として 減額 しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われたとき	

■ 厚生年金保険

① A年金の受給権者がB年金の受給権を取得したためA年金の受給権が消滅した場合において、A年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、A年金の支払が行われたとき	その支払われたA年金は、B年金の内払とみなします。
② 同一人に対してA年金の支給を停止してB年金を支給すべき場合において、A年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、A年金の支払が行われたとき	
③ 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき	「その支払われた年金」・「減額すべきであった部分」は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
④ 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われたとき	

国年と厚年との間の内払調整

check ■■■■

国年	同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限り）の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金保険法による当該年金たる保険給付の支払が行われたとき	その支払われた厚生年金保険法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができます。
厚年	同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限り）を支給すべき場合において、当該年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として国民年金法による年金たる給付の支払が行われたとき	その支払われた国民年金法による年金たる給付は、当該年金たる保険給付の内払とみなすことができます。

(3) 充 当

充 当

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 労災保険

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（「返還金債権」といいます）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるとき

厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができます（次の①又は②に該当する場合に行うことができます）。

- ① 障害（補償）等年金、遺族（補償）等年金又は傷病（補償）等年金の受給権者が死亡し、その死亡により遺族（補償）等年金等の受給権者となった者が、当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
- ② 遺族（補償）等年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族（補償）等年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族（補償）等年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

■ 国民年金

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（「返還金債権」といいます）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付（遺族基礎年金）があるとき

厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。

■ 厚生年金保険

年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（「返還金債権」といいます）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付（同一の実施機関が支給する遺族厚生年金）があるとき

厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。

14 受給権の保護・公課の禁止

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	受給権の譲渡	受給権を担保に供する	受給権の差押え	給付への公課
労災	不可	不可 比較 特別支給金には受給権の保護規定は適用されません。	不可	保険給付として支給を受けた 金品 を標準として公課禁止 注意 特別支給金も非課税とされています。
雇保	不可	不可 注意 雇用保険二事業に係る給付には受給権の保護及び公課の禁止規定は適用されません。	不可	失業等給付等として支給を受けた 金銭 を標準として公課禁止
健保	不可	不可	不可	保険給付として支給を受けた 金品 を標準として公課禁止
国年	不可	不可	不可	給付として支給を受けた 金銭 を標準として公課禁止 注意 老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金・特別一時金については、国税滞納処分により差し押えること及び公課を課すことは禁止されていません。
厚年	不可	不可	不可	保険給付として支給を受けた 金銭 を標準として公課禁止 注意 老齢厚生年金・特例老齢年金・脱退一時金・脱退手当金については、国税滞納処分により差し押えること及び公課を課すことは禁止されていません。
児童	不可	不可	不可	児童手当として支給を受けた 金銭 を標準として公課禁止

15 未支給の保険給付等

			check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
制度	保険給付等	請求権者等	請 求
労災	遺族(補償)等年金	遺族(補償)等年金を受けることができる 他の遺族 (最先順位者)	自己の名で請求
	遺族(補償)等年金以外の保険給付	生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹	自己の名で請求
雇保	失業等給付等		自己の名で請求
国年	年金給付 ^{*1}	生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族	自己の名で請求
厚年	保険給付 ^{*2, 3}		自己の名で請求
児童	未支払の児童手当	■ 児童であった者 ■ 施設入所等児童であった者 ^{*4}	(支払うことができます)

注意

- *1 死亡した者が**遺族基礎年金**の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、未支給の遺族基礎年金の請求権者である子とみなします。
- *2 死亡した者が**遺族厚生年金**の受給権者である**妻**であったときは、その者の死亡の当時その者と**生計を同じく**していた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、死亡した妻の子とみなします。
- *3 死亡した者が**遺族厚生年金**の受給権者である**夫**であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、「子」に含まれます。
- *4 施設等受給資格者が死亡した場合ではなく、施設入所等児童が、当該児童に該当しなくなった場合の未支払分が対象となります。

16 不正利得の徴収

check ■ ■ ■ ■ ■

制度	徴収事由	徴 収	連帯責任	罰則
労災	偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるとき	政府は、その者からその保険給付に要した費用に相当する金額の 全部又は一部 を徴収することができます。	事業主が虚偽の報告又は証明をしたためであるときは、事業主に対して 連帯 して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。	なし
雇保	偽りその他不正の行為により失業等給付等の支給を受けた者がある場合	政府は、その者に対して ① 支給した失業等給付等の 全部又は一部 を返還すること ② 厚生労働大臣の定める基準により、不正受給した失業等給付等の額の 2倍に相当する額以下 の金額を納付することを命ずることができます。	事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業者を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたために不正受給が行われたものであるときは、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業者を行う者又は指定教育訓練実施者に対して、 連帯 して、返還・納付に係る金額の納付をすることを命ずることができます。	なし
健保	偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき	保険者は、その者からその給付の価額の 全部又は一部 を徴収することができます。	事業主が虚偽の報告もしくは証明をし、又は保険医もしくは主治の医師が保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたためであるときは、事業主、保険医又は主治の医師に 連帯 して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。	なし
	保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払を受けたとき	保険者は、当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、 ① その支払った額につき返還させること ② その返還させる額に 100分の40 を乗じて得た額を支払わせることができます。	—	なし

国年	偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるとき	厚生労働大臣は、その者から受給額に相当する金額の 全部又は一部 を徴収することができます。	—	あり
厚年	偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるとき	実施機関は、その者から受給額に相当する金額の 全部又は一部 を徴収することができます。	—	なし
児童	偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるとき	市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の 全部又は一部 をその者から徴収することができます。	—	あり
介護	偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき	市町村は、その者からその給付の価額の 全部又は一部 を徴収することができます。	治療の必要の程度につき診断する医師その他サービスに従事する医師又は歯科医師が、 市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載 をしたためであるときは、当該医師又は歯科医師に対し、 連帯して徴収金を納付すべきことを命ずる ことができます。	なし
	偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給等であるとき	上記のほか、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の 100分の200 に相当する額以下の金額を徴収することができます。		
	指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、介護保険施設等が、 偽りその他不正の行為 により介護報酬の支払を受けたとき	市町村は、当該指定居宅サービス事業者等から、 ① その支払った額につき 返還 させるべき額を徴収する ② その返還させるべき額に 100分の40 を乗じて得た額を徴収することができます。	—	

17 第三者行為災害

check ■■■■

制度	事 故	代位取得	保険給付の控除
労災	保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合	政府が保険給付をしたとき → 政府は、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。 注意 求償は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付であって、災害発生後5年以内に保険給付を行ったものについて行われます。	保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき → 政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができます。 注意 控除は、災害発生後7年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき保険給付を限度として行われます。
健保	給付事由が第三者の行為によって生じた場合	保険者が保険給付を行ったとき → 保険者は、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。	保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき → 保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れます。
国年	障害もしくは死亡又はこれらの 直接の原因となった事故 が第三者の行為によって生じた場合	政府が給付をしたとき → 政府は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。	受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき → 政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れます。
厚年	事故 が第三者の行為によって生じた場合	政府及び実施機関（厚生労働大臣を除きます。「政府等」といいます）が保険給付をしたとき → 政府等は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。	受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき → 政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができます。

18 併給調整

休業に係る給付

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	休業補償	休業（補償）等給付	傷病手当	傷病手当金
休業補償 （労基）	—	支給しない ①	支給	—
休業（補償）等給付 （労災）	支給 ①	—	支給	支給 ②③
傷病手当 （雇保）	支給しない	支給しない	—	支給しない
傷病手当金 （健保）	—	支給しない ②③	支給	—

- ① 労働基準法の災害補償は、同一の事由について、労災保険の保険給付が行われるときは、使用者はその補償の責めを免れます。
- ② 通勤災害により労災保険の休業給付が支給されるときは、当該通勤災害を事由とした健康保険の傷病手当金は支給されません。
- ③ 業務上の傷病で休業中に私傷病が発生し、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の支給要件を同時に満たす場合は、原則として傷病手当金は支給されません。

注意 労災保険の休業（補償）等給付及び傷病（補償）等年金は、同一事由により障害基礎年金（20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金を除きます）や障害厚生年金が支給される場合には、減額支給となります。

➡ 健康保険法の傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、原則として支給されません。

notes 

障害に係る給付

check ■ ■ ■ ■ ■

同一事由	障害補償	障害(補償)等年金	障害(補償)等一時金	障害基礎年金	障害厚生年金	障害手当金
障害補償(労基)	—	支給しない	支給しない	支給	支給	支給
障害(補償)等年金(労災)	支給	—	—	減額支給	減額支給	支給
障害(補償)等一時金(労災)	支給	—	—	—	—	支給
障害基礎年金(国年)	6年間 支給停止	支給※	—	—	併給	—
障害厚生年金(厚年)	6年間 支給停止	支給※	—	併給	—	—
障害手当金(厚年)	支給しない	支給しない	支給しない	—	—	—

※この場合、労災保険の障害(補償)等年金は、減額支給となります。

注意 20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金の受給権者が労災保険の障害(補償)等年金の支給を受けることができるときは、当該障害基礎年金の支給が停止されます。



死亡に係る給付

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

同一事由	遺族補償	遺族(補償)等年金	遺族(補償)等一時金	遺族基礎年金	寡婦年金	遺族厚生年金
遺族補償(労基)	—	支給しない	支給しない	支給	支給	支給
遺族(補償)等年金(労災)	支給	—	年金優先	減額支給	減額支給	減額支給
遺族(補償)等一時金(労災)	支給	年金優先	—	—	—	—
遺族基礎年金(国年)	6年間 支給停止	支給	—	—	選択	併給
寡婦年金(国年)	6年間 支給停止	支給	—	選択	—	選択
遺族厚生年金(厚年)	6年間 支給停止	支給	—	併給	選択	—

同一事由	遺族基礎年金	寡婦年金	死亡一時金	遺族厚生年金	寡婦加算
遺族基礎年金	—	選択	支給(原則)	併給	支給
寡婦年金	選択	—	選択	選択	—
死亡一時金	支給しない(原則)	選択	—	併給	併給
遺族厚生年金	併給	選択	併給	—	併給
中高齢の寡婦加算	支給停止	—	併給	併給	—

※遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を同時に有する場合には、選択受給となります。

→ 妻が遺族基礎年金の支給を受けたとしても、寡婦年金の受給権は消滅しません（遺族基礎年金の受給権の消滅後、支給要件を満たしていれば、寡婦年金が支給されます）。

19 給付制限

全部制限

check ■ ■ ■ ■ ■

	制限事由	制限内容
労災	労働者が 故意 に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせた	保険給付を 行いません 。
健保	① 被保険者又は被保険者であった者が自己の 故意の犯罪行為 により給付事由を生じさせた ② 被保険者又は被保険者であった者が 故意 に給付事由を生じさせた	保険給付は 行いません 。
国年	故意 に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた	その者の当該障害について、これを支給事由とする障害基礎年金は 支給しません 。
	被保険者又は被保険者であった者を 故意 に死亡させた	
	被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を 故意 に死亡させた	その者には、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は 支給しません 。
	遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を 故意 に死亡させた	遺族基礎年金の 受給権は消滅します 。



厚年	被保険者又は被保険者であった者が 故意に 障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた	その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、 支給しません 。
	被保険者又は被保険者であった者を 故意に 死亡させた	その者には、遺族厚生年金は 支給しません 。
	被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を 故意に 死亡させた	
	遺族厚生年金の受給権者が他の受給権者を 故意に 死亡させた	遺族厚生年金の 受給権は消滅します 。
	保険料を徴収する権利が時効によって消滅した	その保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行いません。 注意 資格取得届の提出、被保険者等からの確認の請求、厚生年金保険原簿の訂正の請求があった後に、保険料徴収権が時効によって消滅した場合は、保険給付は行われます。

労災保険の遺族補償給付の欠格

制限事由	制限内容
労働者を 故意に 死亡させた者	遺族補償給付 を受けることができる遺族としません。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる 先順位 又は 同順位 の遺族となるべき者を 故意に 死亡させた者	遺族補償年金 を受けることができる遺族としません。
遺族補償年金を受けることができる遺族を 故意に 死亡させた者	遺族補償一時金 を受けることができる遺族としません。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を 故意に 死亡させた者	
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる 先順位 又は 同順位 の他の遺族を 故意に 死亡させたとき	遺族補償年金 を受けることができる遺族でなくなります。その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅します。

全部又は一部制限

check ■■■■

	制限事由		制限内容
労災	労働者が ① 故意の犯罪行為 ② 重大な過失 ③ 正当な理由なく療養に関する指示に従わない ①から③のいずれかにより、	負傷、疾病、障害もしくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせた 負傷、疾病又は障害の程度を増進させ、又は回復を妨げた	保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
健保	被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事由を生じさせた 保険給付を受ける者が、正当な理由なしに保険者の文書提出命令、答弁、受診を拒んだ		保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
国年	① 故意の犯罪行為 ② 重大な過失 ③ 正当な理由がなく療養に関する指示に従わない ①から③のいずれかにより、	障害又はその原因となった事故を生じさせた	その者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができます。
		障害の程度を増進させた	
		死亡又はその原因となった事故を生じさせた	その者の当該死亡については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができます。
厚年	被保険者又は被保険者であった者が、 ① 自己の故意の犯罪行為 ② 重大な過失 ③ 正当な理由がなく療養に関する指示に従わない ①から③のいずれかにより、	障害もしくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせた	保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
		障害の程度を増進させた	
		障害の回復を妨げた	
注意 障害厚生年金の受給権者が故意又は②、③のいずれかの理由により、障害の程度を増進させ、又は障害の回復を妨げたときは、職権による改定（増額改定）を行わない、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして職権による改定（減額改定）を行うことができます。			

労災保険の具体的な支給制限

事由	具体的な制限内容	適用されない給付等
故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせた	休業（補償）等給付、傷病（補償）等年金、障害（補償）等給付については、支給のつど30%相当額を減額支給	■年金たる保険給付に係る支給制限は、療養開始日の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が存するものに限ります。 ■二次健康診断等給付は支給制限されません。
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げた	1件につき ① 休業（補償）等給付の10日分を減額支給 ② 傷病（補償）等年金の365分の10相当額を減額支給	■二次健康診断等給付は、支給制限されません。 ■障害（補償）等給付は、<u>支給制限されません。</u>

比較

健康保険においては、「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、**6か月以内**の期間を定め、その者に支給すべき**傷病手当金**又は**出産手当金**の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる」という給付制限が設けられています。なお、偽りその他不正の行為があった日から**1年**を経過したときは、この決定をすることができません。

支給停止・一部制限

check ■ ■ ■ ■ ■

	制限事由	制限内容
健保	被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わない	保険給付の 一部 を行わないことができます。
国年	① 受給権者が、正当な理由がなく、 ■ 厚生労働大臣の書類等の提出命令に従わない ■ 職員の質問に応じない ② 障害基礎年金の受給権者等が、正当な理由がなく、 ■ 厚生労働大臣の受診命令に従わない ■ 職員の診断に応じない	
厚年	① 受給権者が、正当な理由がなく、 ■ 実施機関の書類等の提出命令に従わない ■ 職員の質問に応じない ② 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有する子等が、正当な理由がなく、 ■ 実施機関の受診命令に従わない ■ 職員の診断を拒んだ ③ ②に規定する者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げた	年金給付（年金たる保険給付）の額の 全部又は一部につき、支給を停止 することができます。

支払の差止め

check ■ ■ ■ ■ ■

	制限事由	制限内容
労災	保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、 ① 所定の届出をしない又は書類等を提出しない ② 所定の報告、出頭、受診等についての命令に従わない	保険給付の支払を 一時差し止める ことができます。
国年	受給権者が、正当な理由なく、所定の届書又は書類等を提出しない	年金給付（保険給付）の支払を 一時差し止める ことができます。
厚年		

給付方法の変更と差止め

check ■ ■ ■ ■ ■

	納期限から 1年間 が経過するまでの間に当該保険料を納付しない	納期限から 1年6か月間 が経過するまでの間に当該保険料を納付しない	なお滞納している保険料を納付しない
国保	① 資格確認書の返還を求めます。 ② 資格確認書（特別療養）を交付します。 ③ 療養の給付等に代えて、 特別療養費 を支給します。	保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めます。	通知して、当該一時差止めに係る 保険給付の額 から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができます。
高医	① 資格確認書の返還を求めます。 ② 資格確認書（特別療養）を交付します。 ③ 療養の給付等に代えて、 特別療養費 を支給します。	後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めます。	通知して、当該一時差止めに係る 後期高齢者医療給付の額 から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができます。
介護	① 被保険者証の提出を求めます。 ② 被保険者証に、 支払方法変更の記載 をします。 ③ 保険給付の支払方法を現物給付から償還払いに変更します。	保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めます。	通知して、当該一時差止めに係る 保険給付の額 から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができます。

notes 

20 給付の概要

check ■ ■ ■ ■ ■

制度	療養	休業	障害	死亡	その他
労災	療養(補償)等 給付	休業(補償)等 給付	- 傷病(補償)等 年金 - 障害(補償)等 給付	- 遺族(補償)等 給付 - 葬祭料等	- 介護(補償)等 給付 - 二次健康診断等 給付
健保	- 療養の給付 - 入院時食事療養費 - 入院時生活療養費 - 保険外併用療養費 - 療養費 - 訪問看護療養費 - 家族療養費 - 家族訪問看護療養費 - 高額療養費 - 高額介護合算療養費	- 傷病手当金 - 出産手当金	—	- 埋葬料(埋葬費) - 家族埋葬料	- 移送費 - 家族移送費 - 出産育児一時金 - 家族 出産育児一時金
介護	—	—	—	—	- 介護給付 - 予防給付 - 市町村特別給付
国年	—	—	障害基礎年金	- 遺族基礎年金 - 寡婦年金 - 死亡一時金	- 老齢基礎年金 - 付加年金 - 脱退一時金 - 特別一時金
厚年	—	—	- 障害厚生年金 - 障害手当金	- 遺族厚生年金 - 特例遺族年金	- 老齢厚生年金 - 脱退一時金 - 脱退手当金 - 特例老齢年金

21 療養に係る給付

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	労災保険	健康保険	国民健康保険	後期高齢者医療
給付名称	療養補償給付※ (療養の給付)	療養の給付		
支給要件	業務上の負傷又は疾病※	業務災害以外の 負傷又は疾病	業務上外を問わない	
方法	現物給付			
給付内容	① 診察			
	② 薬剤又は治療材料の支給			
	③ 処置、手術その他の治療			
	④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護			
	⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護			
	⑥ 移送	—	—	—
現金給付	療養補償給付 (療養の費用の支給)	療養費	療養費	療養費
費用負担	通勤災害に限り 200円	原則3割	原則3割	原則1割

※複数事業労働者療養給付の場合は、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病、療養給付の場合は、通勤による負傷又は疾病が支給要件です。

注意 船員保険の療養の給付には、①から⑤のほか、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」があります。



健康保険における負担割合・給付割合

check ■ ■ ■ ■ ■

保険給付	負担割合・給付割合	
療養の給付	被保険者の区分	負担割合
	① 70歳に達する日の属する月以前である場合	100分の30
	② 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 (③に該当するときを除きます)	100分の20
	③ 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であ って、報酬の額が政令で定める額以上であるとき (現役並み所得者)	100分の30
家族療養費	被扶養者の区分	給付割合
	① 被扶養者が6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以 後であって70歳に達する日の属する月以前である場合	100分の70
	② 被扶養者が6歳に達する日以後最初の3月31日以前で ある場合	100分の80
	③ 被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後であ る場合 (④に該当するときを除きます)	100分の80
	④ 現役並み所得者である被保険者その他政令で定める被保 険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以 後である場合	100分の70

注意 後期高齢者医療制度における負担割合は、「100分の10」、「100分の20」又は「100分の30」とされています。

22 休業に係る給付

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	労働基準法	労災保険法	健康保険法
名称	休業補償	休業補償給付	傷病手当金
支給要件	① 業務上の傷病による療養のため ② 労働することができない ③ 賃金を受けない		① 療養のため ② 労務に服することができない
一部休業の場合	支給され得ます。		支給されません。
待期	なし	通算して3日（賃金を受けない日の第4日目から支給）	継続した3日（労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給）
支給期間	制限なし	制限なし	支給開始日から通算して 1年6か月間が限度
支給額（日額）	平均賃金の 100分の60	給付基礎日額の100分の60	算定の基礎となる額の 3分の2
賃金との関係	使用者からの支払は、賃金ではなく休業補償とみなされます。	賃金の支払がある場合は、支給が調整されます。	報酬を受ける場合は、支給が調整されます。

注意 船員保険 → 傷病手当金及び休業手当金には待期はありません。なお、傷病手当金の支給期間は、通算して3年間が限度です。

参考 傷病手当金の支給額の「算定の基礎となる額」とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額（被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限ります）を平均した額の30分の1に相当する額です。



賃金等との調整

check ■■■■

給付等	調 整
休業手当 (労基)	1日の一部について休業した場合にも、休業手当の支払が必要になります。この場合、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合に、その差額を支払わなければなりません。→ 図 A
休業補償 (労基)	① 支払われた金銭が平均賃金相当額の100分の60を超えていたとしても、それらすべてを休業補償とします。 ② 1日の所定労働時間の一部についてのみ労働し、その労働に対して賃金の支払があったときは、労働しない時間に係る部分の100分の60に相当する額を補償しなければなりません。→ 図 B
休業補償給付 (労災)	① まったく労働をせず、給付基礎日額の100分の60未満の金銭の支払があったときは、給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。 ② 1日の所定労働時間の一部についてのみ労働し、その労働に対して賃金の支払があったときは、労働しない時間に係る部分の100分の60に相当する額が支給されます。→ 図 B
傷病手当金 (健保)	① 報酬の額が傷病手当金の額の規定により算定される額以上あるときは、支給されません。 ② 報酬の額が傷病手当金の額の規定により算定される額より少ないときは、その差額が支給されます。

図 A

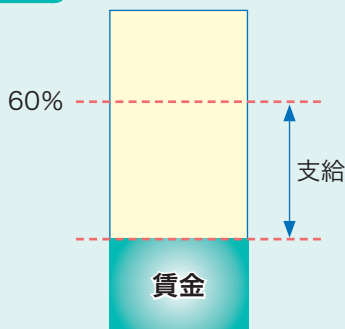
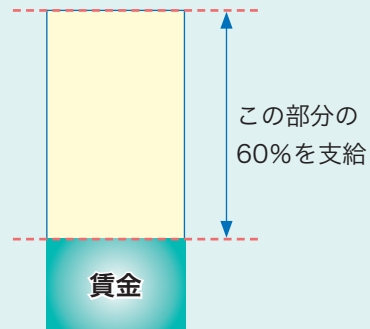


図 B



23 障害に係る給付

(1) 支給要件等

check ■■■■

	労災保険		国民年金	厚生年金保険
	傷病補償年金	障害補償年金	障害基礎年金	障害厚生年金
等級表	傷病等級表	障害等級表	政令に定める別表	
等級	1 級～ 3 級	1 級～ 7 級	1 級、 2 級	1 級～ 3 級
障害の原因	業務上の傷病 ※「複数事業労働者障害年金」「複数事業労働者傷病年金」であれば、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする傷病を原因とし、「傷病年金」「障害年金」であれば、通勤による傷病を原因とします。		① 被保険者である間 ② 被保険者であった者が日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間 いずれかの間に初診日がある傷病 注意 業務上外を問いません。	被保険者である間に初診日がある傷病 注意 業務上外を問いません。
治ゆ	治ゆしていないことが要件	治ゆしていることが要件	治ゆしているか否かは問いません。	
手続	<u>職権</u> により支給	請求により支給	請求により支給	
支給開始時期	療養開始後 1年6か月 を経過した日以後	障害等級に該当したとき	障害認定日以後 注意 障害認定日とは、初診日から起算して 1年6か月 を経過した日（その前に傷病が治ゆしたときは治ゆした日）	
変更	障害状態に変更が生じたときは、新たな等級に応じた年金を支給		障害状態に変更が生じたときは、新たな等級に応じて年金額を改定	
不該当	失権	失権	当初、支給停止	

複数の障害が発生した場合

労災	加重	既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により 同一の部位 について障害の程度を 加重 した場合における当該事由に係る 障害補償給付 は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額（現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額）を 差し引いた額 によります。
国年	基準障害	疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（「基準傷病」といいます）に係る初診日において ①又は② のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害（「基準障害」といいます）と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを 併合した障害の程度 による障害基礎年金を支給します。
	併合認定	障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を 併合した障害の程度 による障害基礎年金を支給します。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅します。
厚年	基準障害	疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（「基準傷病」といいます）に係る初診日において被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害（「基準障害」といいます）と他の障害とを併合して障害等級の 1級又は2級 に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを 併合した障害の程度 による障害厚生年金を支給します。
	併合認定	障害厚生年金（その権利を取得した当時から 引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度 の障害の状態にある受給権者に係るものを 除きます 。以下この規定において同じ）の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を 併合した障害の程度 による障害厚生年金を支給します。この場合、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅します。

障害に係る一時金

check ■ ■ ■ ■ ■

	労災保険			厚生年金保険
	障害補償一時金	障害補償年金前払一時金	障害補償年金差額一時金	障害手当金
障害等級	8級～14級	1級～7級		政令で定める程度の障害状態（3級に達しない程度）
障害の原因	業務上の傷病 ※「複数事業労働者障害一時金」「複数事業労働者障害年金前払一時金」「複数事業労働者障害年金差額一時金」であれば、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする傷病を原因とし、「障害一時金」「障害年金前払一時金」「障害年金差額一時金」であれば、通勤による傷病を原因とします。			被保険者である間に初診日がある傷病 注意 業務上外を問いません。
治ゆ	治ゆしていることが要件			
支給	障害等級に該当したとき	障害補償年金の受給権を取得した者が請求したとき	障害補償年金の受給権者が死亡したとき	初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ゆしたとき



(2) 支給額

支給額

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

■ 労災保険

傷病補償年金	給付基礎日額313日分（第1級）～245日分（第3級）
障害補償年金	給付基礎日額313日分（第1級）～131日分（第7級）
障害補償年金 前払一時金	給付基礎日額1,340日分（第1級）～560日分（第7級）を上限として、 200日、400日、600日、800日、1,000日又は1,200日のうち、受 給権者が選択した額
障害補償年金 差額一時金	給付基礎日額1,340日分（第1級）～560日分（第7級）から既に支 給を受けた障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額を控除した 額
障害補償一時金	給付基礎日額503日分（第8級）～56日分（第14級）

■ 国民年金：障害基礎年金

	法定額	令和8年度価額	
1級	780,900円 × 改定率 × 125/100	昭和31年4月2日以後に生まれた者	1,059,125円
		昭和31年4月1日以前に生まれた者	1,056,125円
2級	780,900円 × 改定率	昭和31年4月2日以後に生まれた者	847,300円
		昭和31年4月1日以前に生まれた者	844,900円

受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、次の額（1人当たりの額）を加算した額となります。

	法定額	令和8年度価額
第1子及び第2子	224,700円 × 改定率	243,800円
第3子以降	74,900円 × 改定率	81,300円

■ 厚生年金保険

障害厚生年金	1 級	報酬比例部分相当の年金額 × 125/100 注意 受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の 配偶者 があるときは、加給年金額が加算されます（2級の場合も同様です。 <u>3級には加給年金額は加算されません</u> ）。		
	2 級	報酬比例部分相当の年金額 注意 被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、 300 とします（1級、3級の場合も同様です）。		
	3 級	報酬比例部分相当の年金額		
	最低保障	障害基礎年金の額 × 3/4 注意 障害基礎年金を受けることができない場合に適用されます。	昭和31年4月2日以後に生まれた者	635,500円
障害手当金		報酬比例部分相当の年金額 × 200/100 注意 最低保障額 障害厚生年金の最低保障額 × 2 = 障害基礎年金の額 × 3/4 × 2	昭和31年4月1日以前に生まれた者	633,700円
			昭和31年4月2日以後に生まれた者	1,271,000円
			昭和31年4月1日以前に生まれた者	1,267,400円



24 死亡に係る給付

(1) 支給要件

給付と死亡者

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	給付	支給要件たる死亡者
労災	遺族補償給付	業務上死亡した労働者
	葬祭料	
健保	埋葬料	被保険者
国年	遺族基礎年金	- 被保険者（保険料納付要件を満たしている者に限ります） - 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者（保険料納付要件を満たしている者に限ります） - 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
	寡婦年金	次のいずれにも該当する 夫 - 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること 「保険料納付済期間」又は「学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間」を有していること - 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けていないこと
	死亡一時金	死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの 第1号被保険者 としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が 36月以上 ある者
厚年	遺族厚生年金	- 被保険者（保険料納付要件を満たしている者に限ります） - 被保険者の資格を喪失した者であって、被保険者であった間にある死亡に係る傷病の初診日から起算して5年を経過する日前にある者（保険料納付要件を満たしている者に限ります） - 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者 - 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者

遺族の範囲 check ■■■■									
制度	給付	要件	妻	夫	子	父母	孫	祖父母	兄弟姉妹
労災	遺族補償年金	生計維持	○	55歳以上 又は 障害要件	18歳 年度末 又は 障害要件	55歳以上 又は 障害要件	18歳 年度末 又は 障害要件	55歳以上 又は 障害要件	18歳 年度末 もしくは 55歳以上 又は 障害要件
	遺族補償一時金	生計維持 問わない	○	○	○	○	○	○	○
	葬祭料	葬祭を行う者							
健保	埋葬料	埋葬料		生計維持+埋葬を行う者					
		埋葬の費用の支給		埋葬料の支給を受けるべき者がいない+埋葬を行った者					
国年	遺族基礎年金	生計維持	○ 子と生計同一		○ 18歳 年度末 又は 20歳未満 (障害)	×	×	×	×
	寡婦年金	生計維持	○ 65歳未満	×	×	×	×	×	×
	死亡一時金	生計同一	○	○	○	○	○	○	○
厚年	遺族厚生年金	生計維持	○	○ 55歳以上	○ 18歳 年度末 又は 20歳未満 (障害)	○ 55歳以上	○ 18歳 年度末 又は 20歳未満 (障害)	○ 55歳以上	×

*「18歳年度末」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」ことを指します。



労災保険の遺族（補償）等給付等の遺族の順位

順位	遺族（補償）等年金		遺族（補償）等一時金		障害（補償）等年金 差額一時金	
第1位	配偶者	夫は、60歳以上 又は一定の障害状 態にある者	配偶者	生計維持の 有無を問わない	配偶者	生計を 同じくしていた
第2位	子	—	子	生計維持あり	子	
第3位	父母	—	父母		父母	
第4位	孫	—	孫		孫	
第5位	祖父母	—	祖父母		祖父母	
第6位	兄弟 姉妹	—	子	生計維持なし	兄弟 姉妹	生計を 同じくして いなかった
第7位	夫	55歳以上60歳未 満であり、かつ、 一定の障害状態で はない者	父母		配偶者	
第8位	父母		孫		子	
第9位	祖父母		祖父母		父母	
第10位	兄弟 姉妹		兄弟 姉妹	生計維持の 有無を問わない	孫	
第11位	—	—	—	—	祖父母	
第12位	—	—	—	—	兄弟 姉妹	

(2) 生計維持

生計維持要件

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 労災保険

項 目	基 準	具体的取扱い
遺族補償給付等に係る生計維持の認定	労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として 厚生労働省労働基準局長 が定める基準によって行われます。	「生計維持」については、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることは要せず、労働者の収入によって生計の 一部を維持 されていれば足りります。

■ 健康保険

項 目	内 容	認定対象者の年間収入		
被扶養者の認定に係る生計維持	その生計の基礎を被保険者に置くということ	原則	年間収入 130万円未満	被保険者と同一世帯に属している場合 その年間収入が被保険者の年間収入の 2分の1未満 （原則）
		19歳以上23歳未満 (配偶者を除く)	年間収入 150万円未満	
		■ 60歳以上 ■ 障害者	年間収入 180万円未満	

■ 年金

項 目	基準等	具体的取扱い
第3号被保険者に係る生計維持要件	主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における 被扶養者の認定 の取扱いを勘案して 日本年金機構 が行います。	
障害基礎（厚生）年金の加算額等に係る生計維持の認定	受給権者と生計を同じくする者であって 厚生労働大臣 の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として 厚生労働大臣 が定める者とされています。	厚生労働大臣の定める金額は年額 850万円 （所得の場合、年間所得 655万5千円 ）とされています。
その他の加算額等に係る生計維持の認定	死亡した者又は受給権者と生計を同じくしていた者であって 厚生労働大臣 の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として 厚生労働大臣 が定める者とされています。	

(3) 支給額

支給額

check ■■■■

■ 労災保険

遺族補償年金	遺族 1 人	給付基礎日額 153日分 注意 55 歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合、 給付基礎日額 175日分
	遺族 2 人	給付基礎日額 201日分
	遺族 3 人	給付基礎日額 223日分
	遺族 4 人以上	給付基礎日額 245日分
遺族補償年金 前払一時金	給付基礎日額 1,000日分 を上限として 200 日分、400 日分、600 日分、 800 日分又は 1,000 日分のうち、受給権者が選択した額	
遺族補償一時金	① 遺族補償年金の受給権がいなかった場合 → 給付基礎日額 1,000日分 ② 遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合 → 給付基礎日額 1,000日分 から既に支給を受けた遺族補償年金及び 遺族補償年金前払一時金の額を控除した額	
葬祭料	① 330,000円 + 給付基礎日額 30日分 ② 給付基礎日額 60日分	

} いずれか高い額

■ 健康保険

埋葬料	5万円
費用の支給	埋葬料の支給額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する額
家族埋葬料	5万円

■ 国民年金

遺族基礎年金	法定額		令和8年度価額	
	基本額	780,900円 × 改定率	昭和31年4月2日以後に生まれた者	847,300円
			昭和31年4月1日以前に生まれた者	844,900円
	加算額（1人当たりの額）			
	配偶者	第1子及び第2子	224,700円 × 改定率	243,800円
		第3子以降	74,900円 × 改定率	81,300円
	子	第2子	224,700円 × 改定率	243,800円
第3子以降		74,900円 × 改定率	81,300円	
寡婦年金	死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、 老齢基礎年金の額 の計算の例によって計算した額の 4分の3 に相当する額			
死亡一時金	死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて下表の額です。			
	合算した月数		金 額	
	36月以上180月未満		120,000円	
	180月以上240月未満		145,000円	
	240月以上300月未満		170,000円	
	300月以上360月未満		220,000円	
	360月以上420月未満		270,000円	
	420月以上		320,000円	
	注意 付加保険料に係る保険料納付済期間が 3年以上 ある者が死亡した場合は、 8,500円 が加算されます。			

■ 厚生年金保険

遺族 厚生年金	原則	死亡した者の報酬比例部分の年金額 × $3/4$	
	65歳以上の配偶者	次のうち、いずれが多いほうの額となります。 ① 死亡した配偶者の報酬比例部分の年金額 × $3/4$ ② 死亡した配偶者の報酬比例部分の年金額 × $3/4$ × $2/3$ + 本人の老齢厚生年金の額 × $1/2$	
		短期要件の場合	長期要件の場合
	給付乗率	定率	生年月日により読替え
	被保険者期間の月数	300月の保障あり	実際の被保険者期間の月数 (300月の保障なし)
中高齢の寡婦加算	遺族基礎年金の額 × $3/4$ (令和8年度価額 = 635,500円)		
経過的寡婦加算	遺族基礎年金の額 × $3/4$ - 780,900円 × 改定率 × 生年月日に応じた率		

(4) 失権等

受給権者等が養子となった場合の取扱い

check ■ ■ ■ ■ ■

給付	失権・改定
遺族補償年金の失権	遺族補償年金を受ける権利は、遺族が <u>直系血族又は直系姻族以外</u> の者の養子となったときは、消滅します。
障害基礎年金の加算額	障害基礎年金の加算額の対象となっている子が受給権者の <u>配偶者以外</u> の者の養子となったときは、年金額を改定します（加算額が加算されなくなります）。
遺族基礎年金の加算額	配偶者に支給する遺族基礎年金については、加算額の対象となっている子が <u>配偶者以外</u> の者の養子となったときは、年金額を改定します（加算額が加算されなくなります）。
遺族基礎年金の失権	遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったとき（ <u>直系血族又は直系姻族</u> の養子となったときを除きます）は、消滅します。
老齢厚生年金の加給年金額	加給年金額が加算された老齢厚生年金については、子が、養子縁組によって受給権者の <u>配偶者以外</u> の者の養子となったときは、加給年金額を加算しないものとします。
遺族厚生年金の失権	遺族厚生年金の受給権は、受給権者が <u>直系血族及び直系姻族以外</u> の者の養子となったときは、消滅します。





25 老齢に係る給付

(1) 支給要件等

check ■ ■ ■ ■ ■				
	老齡基礎年金	付加年金	老齡厚生年金	特別支給の 老齡厚生年金
支給要件	① 保険料納付済期間 又は保険料免除期間（学生納付特例期間及び納付猶予期間を除きます） を有すること	① 付加保険料に係る 保険料納付済期間 を有すること	① 厚生年金保険の被 保険者期間を有し ていること	① 厚生年金保険の被 保険者期間が 1年 以上 あること
	② 65歳 以上であること			② 60歳以上 である こと
	③ 「 保険料納付済期間 + 保険料免除期間 」が 10年 以上あること （受給資格期間を満たしていること） 注意 付加年金は、 老齡基礎年金 の受給権を取得したこと			
支給額	法定額 780,900円 × 改定率 令和8年度価額 ■ 昭和31年4月2日 以後に生まれた者 847,300円 ■ 昭和31年4月1日 以前に生まれた者 844,900円	200円 × 付加保険料納付済 期間の月数	報酬比例部分相当額	報酬比例部分相当額 （+ 定額部分）



確定給付企業年金における老齢給付金

加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこと

この規約で定める支給要件は、次の要件を満たしていなければなりません。

- ① **60歳以上70歳以下**の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること
- ② **50歳以上①**の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること（規約に定められている場合に限りです）

注意 規約において、**20年**を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはなりません。

確定拠出年金における老齢給付金

企業型年金加入者であった者（当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除きます）が、その年齢に応じて次表の年数又は月数以上の**通算加入者等期間を有する**ときは、その者は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができます。ただし、企業型年金加入者であった者であって**60歳以上75歳未満**のものは、**通算加入者等期間を有しない**場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して**5年を経過した日**から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができます。

60歳以上61歳未満の者	10年
61歳以上62歳未満の者	8年
62歳以上63歳未満の者	6年
63歳以上64歳未満の者	4年
64歳以上65歳未満の者	2年
65歳以上の者	1月

(2) 支給額

老齢基礎年金額

check ■■■■■

原則	$780,900 \text{ 円} \times \text{改定率}$
保険料納付済期間の月数が 480に満たない場合	$780,900 \text{ 円} \times \text{改定率} \times \frac{\text{①から⑧を合算した月数}}{480}$

- ① 保険料納付済期間の月数
- ② 保険料4分の1免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とします）の8分の7に相当する月数
- ③ 保険料4分の1免除期間の月数から②に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
- ④ 保険料半額免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の4分の3に相当する月数
- ⑤ 保険料半額免除期間の月数から④に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
- ⑥ 保険料4分の3免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の8分の5に相当する月数
- ⑦ 保険料4分の3免除期間の月数から⑥に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
- ⑧ 保険料全額免除期間（学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除きます）の月数（480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の2分の1に相当する月数



老齢厚生年金額

check ■ ■ ■ ■ ■

■ 報酬比例部分

原則	$\text{平均標準報酬額} \times \frac{5.481}{1000} \times \text{被保険者期間の月数}$ 注意 給付乗率は、昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じて1000分の5.562～7.308までの間で読み替える経過措置が設けられています。
被保険者期間の全部又は一部が平成15年4月1日前（総報酬制導入前）であるとき	① + ② ① → $\text{平均標準報酬月額} \times \frac{7.125}{1000} \times \text{平成15年3月までの被保険者期間の月数}$ ② → $\text{平均標準報酬額} \times \frac{5.481}{1000} \times \text{平成15年4月からの被保険者期間の月数}$ 注意 給付乗率は、昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じて読み替える経過措置が設けられています。
従前額保障	(① + ②) × 従前額改定率 ① → $\text{平均標準報酬月額} \times \frac{10 \sim 7.5}{1000} \times \text{平成15年3月までの被保険者期間の月数}$ ② → $\text{平均標準報酬額} \times \frac{7.692 \sim 5.769}{1000} \times \text{平成15年4月からの被保険者期間の月数}$

■ 定額部分

$1,628 \text{円} \times \text{改定率} (\times \text{政令で定める率}) \times \text{被保険者期間の月数}$

加算額・加給年金額

check ■■■■

■ 老齢基礎年金

振替加算	要件	① 老齢基礎年金の受給権者であること（65歳以上に限ります） ② 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 ③ ①及び②を満たす者が65歳に達した日において、次のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたこと ■ 老齢厚生年金又は退職共済年金（年金額の計算の基礎になった月数が240以上又は中高齢の期間短縮措置に該当すること）の受給権者 ■ 障害厚生年金又は障害共済年金（同一の支給事由による障害基礎年金の受給権者である場合に限ります）の受給権者 ④ ①及び②を満たす者が、65歳に達した日の前日において③の年金の加給年金額の対象であること	
		法定額	224,700円 × 改定率 × 生年月日に応じた率
	支給額	令和8年度価額	243,100円～16,335円

■ 老齢厚生年金

加給 年金額	要件	受給権（被保険者期間の月数が240以上又は中高齢の期間短縮措置に該当する場合に限ります）を取得したときに生計を維持していた ① 配偶者（65歳未満） ② 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子」及び「20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子」があること	
	支給額	法定額	224,700円 × 改定率（第3子以降は 74,900円 × 改定率）
		令和8年度価額	243,800円 （第3子以降は 81,300円 ）
経過的 加算	要件	① 老齢厚生年金の受給権を有すること ② 厚生年金保険に加入していた期間に基づいて計算される老齢基礎年金の額が定額部分の額に相当する額に満たないこと	
	支給額	経過的加算額 = 定額部分の額 - $780,900円 \times 改定率 \times \frac{\text{昭和36年4月1日以後における20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数}}{\text{加入可能年数} \times 12}$	

加算等の対象等

特例による任意加入被保険者の対象	昭和50年4月1日以前に生まれた者
経過的寡婦加算の対象	昭和31年4月1日以前に生まれた者
振替加算の対象	大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
加給年金額の特別加算の対象	昭和9年4月2日以後に生まれた者 ※昭和18年4月2日以後に生まれた者の加算額は同額です。
定額部分に係る被保険者期間の月数の上限	昭和21年4月2日以後に生まれた者の上限が最も多い480月です。 ※昭和4年4月1日以前に生まれた者の上限は420月です。



26 費用負担

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

制度	給付等	国庫負担の割合等
労災	労災保険事業に要する費用 注意 費用について「補助することができる」と規定しています。	一部
	① 求職者給付（高年齢求職者給付金及び②を除きます）の支給に要する費用 注意 (1)は雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合、(2)は(1)以外の場合の割合です。	(1) 4分の1 (2) 40分の1
雇用	② 日雇労働求職者給付金の支給に要する費用 注意 (1)は雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合、(2)は(1)以外の場合の割合です。	(1) 3分の1 (2) 30分の1
	③ 教育訓練給付（教育訓練休暇給付金に限ります）の支給に要する費用 注意 (1)は雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合、(2)は(1)以外の場合の割合です。	(1) 4分の1 (2) 40分の1
	④ 雇用継続給付（介護休業給付金に限ります）の支給に要する費用 注意 「×100分の10」は、令和6年度から令和8年度までの各年度において適用される暫定措置です。	8分の1 × 100分の10
	⑤ 育児休業給付の支給に要する費用	8分の1
	⑥ 職業訓練受講給付金の支給に要する費用 注意 「×100分の55」は、当分の間適用される暫定措置です。	2分の1 × 100分の55
	⑦ 就職支援法事業（⑥を除きます）の費用	予算の範囲内
	⑧ 雇用保険事業（出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除きます）の事務の執行に要する経費	
	⑨ 失業等給付及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用（雇用情勢等に応じた機動的な国庫繰入制度）	一部
健保	① 事務の執行に要する費用（国庫が負担する） 注意 健康保険組合においては、被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定した額となります。	予算の範囲内
	② 全国健康保険協会管掌健康保険に係る主な保険給付の支給に要する費用等（国庫が補助する）	政令で定める割合 → 当分の間 1000分の164
厚年	① 実施機関たる厚生労働大臣による事務の執行に要する費用	予算の範囲内
	② 実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額	その額の2分の1

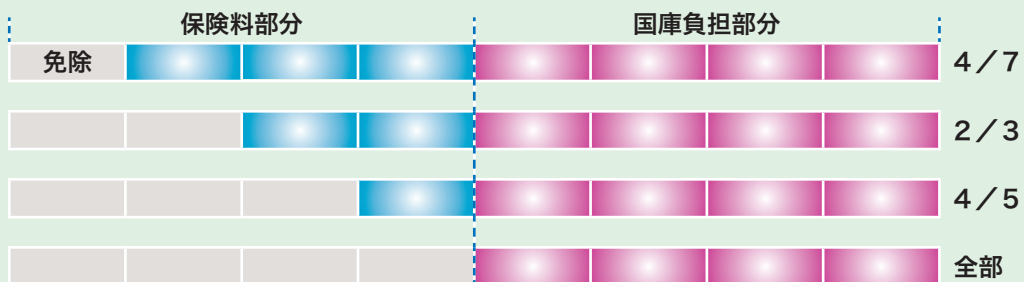
国民年金

check ■■■■■

給付等	国庫負担の割合等
① 事務の執行に要する費用	予算の範囲内
② 基礎年金の給付に要する費用 (③を除きます)	2分の1
③ 20歳前傷病による障害に基づく 障害基礎年金の給付に要する費用	100分の20 + その他の部分の2分の1 = 100分の60

■ 保険料免除期間に係る給付に要する費用

種類	老齢基礎年金額の計算において、年金額の計算に反映される割合	国庫負担の割合
保険料 4分の1 免除期間	8分の7とされる部分	保険料納付済期間に係る給付に相当する部分の8分の1 + その他の部分の2分の1 → 8分の7給付のうち7分の4部分が国庫負担
	8分の3とされる部分	国庫負担なし
保険料 半額 免除期間	4分の3とされる部分	保険料納付済期間に係る給付に相当する部分の4分の1 + その他の部分の2分の1 → 4分の3給付のうち3分の2部分が国庫負担
	4分の1とされる部分	国庫負担なし
保険料 4分の3 免除期間	8分の5とされる部分	保険料納付済期間に係る給付に相当する部分の8分の3 + その他の部分の2分の1 → 8分の5給付のうち5分の4部分が国庫負担
	8分の1とされる部分	国庫負担なし
全額免除期間		全額国庫負担



国民健康保険

check ■ ■ ■ ■ ■

給付等	国庫負担の割合等
① 事務の執行に要する費用（国民健康保険組合）	国が負担
② 療養給付費等負担金（都道府県に対する負担） → 法定必須給付に要する費用、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用	100分の32を国庫負担 ※調整交付金：100分の9 都道府県による繰入れ：100分の9
③ 療養給付費等補助金（国民健康保険組合に対する補助） → 法定必須給付に要する費用（特定給付額を除きます）、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用（特定納付費用額を除きます）	国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を国庫補助 注意 「補助することができる」と規定しています。

特定健康診査等に係る国庫補助等

健康保険	国民健康保険
国庫は、保険給付費等に係る費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができます。	国は、都道府県に対し、特定健康診査等に要する費用のうち政令で定めるものの3分の1に相当する額を負担します。



後期高齢者医療

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

公費負担*	療養の給付等に要する費用の負担割合			
	国		都道府県	市町村
	国庫負担	調整交付金		
	12分の3	12分の1	12分の1	12分の1

*「療養の給付等に要する費用の額－特定費用の額」及び「流行初期医療確保拠出金の額－流行初期医療確保拠出金の額×特定費用の額／療養の給付等に要する費用の額」についての費用負担割合

児童手当

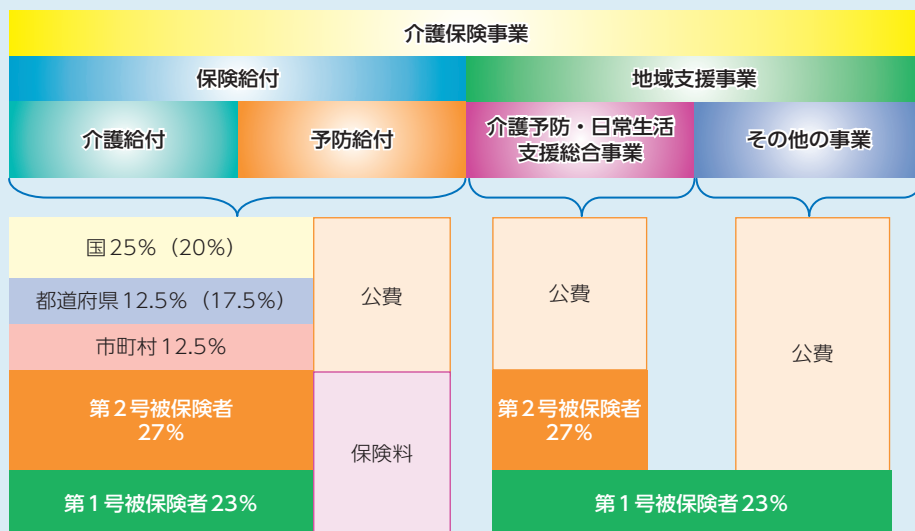
check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

区 分		子ども・子育て 支援納付金	拠出金	国庫	都道府県	市町村
被用者	3歳未満児童手当の 支給に要する費用	3/5	2/5	—	—	—
	3歳以上児童手当の 支給に要する費用	1/3	—	4/9	1/9	1/9
被用者又は 公務員でない者	3歳未満児童手当の 支給に要する費用	3/5	—	4/15	1/15	1/15
	3歳以上児童手当の 支給に要する費用	1/3	—	4/9	1/9	1/9
公務員	3歳未満児童手当の 支給に要する費用	所属庁が全額を負担				
	3歳以上児童手当の 支給に要する費用					

介護保険

check ■■■■

		国	都道府県	市町村	保険料
介護給付・予防給付に要する費用（下段は施設等給付費に係るもの）		100分の20	100分の12.5	100分の12.5	100分の50
		100分の15	100分の17.5		
調整交付金		100分の5	—	—	—
地域支援事業	介護予防・日常生活支援総合事業	100分の20	100分の12.5	100分の12.5	100分の50
		財政調整のための交付金 100分の5			
	その他の事業	100分の77 この部分を特定地域支援事業支援額といい、その内訳は下記のとおり			100分の23 （第1号被保険者分）
		100分の50	100分の25	100分の25	



27 保険料

保険料額

check ■ ■ ■ ■ ■

労働保険	一般保険料額	賃金総額 × 一般保険料率
	特別加入保険料額	特別加入保険料算定基礎額 × 特別加入保険料率
	参考 一般保険料率 ① 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業 → 労災保険率 + 雇用保険率 ※雇用保険率 = 失業等給付費等充当徴収保険率 + 育児休業給付費充当徴収保険率 + 二事業費充当徴収保険率 ② 労災保険に係る保険関係のみ成立している事業 → 労災保険率 ③ 雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業 → 雇用保険率 ※雇用保険率 = 失業等給付費等充当徴収保険率 + 育児休業給付費充当徴収保険率 + 二事業費充当徴収保険率	
健康保険	介護保険第2号被保険者以外の被保険者	一般保険料等額
	介護保険第2号被保険者である被保険者	一般保険料等額 + 介護保険料額
	参考 一般保険料等額 → (標準報酬月額 × [一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率]) + (標準賞与額 × [一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率]) → 一般保険料率 = 基本保険料率 + 特定保険料率 介護保険料額 → (標準報酬月額 × 介護保険料率) + (標準賞与額 × 介護保険料率)	
国民年金	保険料	令和8年度： 1 か月 17,000円 × 保険料改定率 = 17,920円
	付加保険料	1 か月 400円
厚生年金保険	保険料額	(標準報酬月額 × 保険料率) + (標準賞与額 × 保険料率)

保険料率の決定等

check ■ ■ ■ ■ ■

徴収 (労災保険率)	労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めます。
徴収 (失業等給付費等充当徴収保険率)	厚生労働大臣は、弾力的変更の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たっては、被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとされています。
徴収 (育児休業給付費充当徴収保険率)	厚生労働大臣は、弾力的変更の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たっては、育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業（育児休業給付に係るものに限ります）に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとされています。
健保	都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとされています。 ① 療養の給付等のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額（当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する国庫補助の額を除きます）に調整を行うことにより得られると見込まれる額 ② 保険給付（支部被保険者に係る療養の給付等を除きます）、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額（出産育児交付金の額、国庫補助の額（①の国庫補助の額を除きます）並びに日雇拠出金の額を除きます）に総報酬按分率を乗じて得た額 ③ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額（国庫補助の額を除きます）並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び準備金の積立ての予定額（国庫負担金の額を除きます）のうち当該支部被保険者が分担すべき額として全国健康保険協会が定める額 全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額（各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含みます）その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされています。

特定 保険料率	特定保険料率は、 各年度 において保険者が納付すべき 前期高齢者納付金等 の額及び 後期高齢者支援金等 の額並びに 流行初期医療確保拠出金等 の額（全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から国庫補助額を控除した額）の合算額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の総報酬額の総額 の見込額で除して得た率を基準として、 保険者 が定めます。
子ども・子育て 支援金率	子ども・子育て支援金率は、 各年度 において全ての保険者が納付すべき 子ども・子育て支援納付金 の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する 被保険者の総報酬額の総額 の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、 保険者 が定めます。
介護 保険料率	介護保険料率は、 各年度 において保険者が納付すべき 介護納付金 （日雇特例被保険者に係るものを除きます）の額を当該年度における当該保険者が管掌する 介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額 の見込額で除して得た率を基準として、 保険者 が定めます。

高医	保険料率は、 療養の給付等に要する費用の額の予想額 、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業に係る拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、「 高齢者保健事業 」及び「被保険者の療養のために必要な用具の貸付け等の事業」に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、 おおむね2年 を通じ 財政の均衡 を保つことができるものでなければなりません。
介護	保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した 保険給付に要する費用の予想額 、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに 地域支援事業及び保健福祉事業 に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね3年 を通じ 財政の均衡 を保つことができるものでなければなりません。
国年	政府は、 少なくとも5年 ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその 現況及び財政均衡期間 における見通し（「 財政の現況及び見通し 」といいます）を作成しなければなりません。 注意 国民年金事業の財政及び厚生年金保険事業の財政は、 長期的 にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならないとされています。
厚年	政府は、 少なくとも5年 ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその 現況及び財政均衡期間 における見通し（「 財政の現況及び見通し 」といいます）を作成しなければなりません。

保険料率

check ■■■■

■ 労災保険

種類	保険料率
労災保険率	事業の種類に応じて1000分の 2.5 から1000分の 88
第1種 特別加入保険料率	その事業に係る率と同じ。 注意 その事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率（1000分の0）を減じた率と規定しています。
第2種 特別加入保険料率	それぞれの事業又は作業の種類（26種類）ごとに1000分の 3 から1000分の 52 の範囲で規定されています。
第3種 特別加入保険料率	事業の種類等にかかわらず一律1000分の 3

■ 雇用保険

事業の種類	保険料率	
	原則	令和8年度
一般の事業	1000分の 16.5	1000分の 13.5
農林水産の事業 清酒製造の事業	1000分の 18.5	1000分の 15.5
建設の事業	1000分の 19.5	1000分の 16.5

注意 農林水産業のうち季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業（牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業及び船員が雇用される事業）については、一般の事業と同じ雇用保険率が適用されます。

■ 健康保険

種類	保険料率
協会管掌健康保険の一般保険料率	1000分の 30 から1000分の 130 までの範囲内で、支部被保険者を単位として、 全国健康保険協会 が決定します。
組合管掌健康保険の一般保険料率	1000分の 30 から1000分の 130 までの範囲内で、健康保険組合ごとに決定します。
子ども・子育て支援金率	1000分の2.5 の範囲内において、 保険者 が定めます。
	令和8年度 1000分の2.3

注意 一般保険料率の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

■ 厚生年金保険

保険料率
1000分の 183

保険料の負担と納付期限

check ■ ■ ■ ■ ■

制度	負 担			納付期限
労災	全額事業主負担			継続事業は 毎年度7月10日 (原則)
雇保	(令和8年度)	被保険者負担	事業主負担	
	一般の事業	5 / 1000	8.5 / 1000	
	農林水産の事業 清酒製造の事業	6 / 1000	9.5 / 1000	
	建設の事業	6 / 1000	10.5 / 1000	
	印紙保険料	事業主と被保険者で折半負担		賃金を支払う都度
健保	原則	事業主と被保険者で折半負担		翌月末日
	組合員	規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担割合を増加することができます。		
	任意継続被保険者の保険料	全額本人負担		その月の10日
	日雇特例被保険者の保険料	■「標準賃金日額 × (平均保険料等率 + 介護保険料率*) × 31 / 100」による保険料については、事業主負担 ■上記以外の保険料については、事業主と被保険者で折半負担 * 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者のみ		使用する日ごと
国年	第1号被保険者	全額本人負担 注意 世帯主や配偶者の一方が連帯して納付義務を負います。		翌月末日
	第2号被保険者	保険料を徴収せず、保険料を納付する義務を負いません。		――
	第3号被保険者			――
	任意加入被保険者	全額本人負担		翌月末日
厚年	原則	事業主と被保険者で折半負担		翌月末日
	高齢任意加入被保険者	事業主の同意がない場合は、全額本人負担		翌月末日
	第4種被保険者	全額本人負担		その月の10日

保険料免除

check ■■■■■

	要 件	免除期間等
健保	被保険者が少年院等に収容、刑事施設、労役場等に拘禁されたとき	該当した月（資格取得月に該当したときは翌月）から該当しなくなった月の 前月 まで
	育児休業等の期間中	事業主の申出により、 ① 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで ② 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 注意 育児休業等の期間が1か月以下である場合は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除されます。
	産前産後休業期間中	事業主の申出により、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の 翌日 の属する月の 前月 まで



厚年	育児休業等の期間中	事業主（第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者については、被保険者）の申出により、 ① 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで ② 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 注意 育児休業等の期間が1か月以下である場合は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除されません。
	産前産後休業期間中	事業主（第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者については、被保険者）の申出により、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで
国年	産前産後期間中	出産予定月の前月（多胎妊娠の場合においては、3か月前）から出産予定月の翌々月まで
国保	産前産後期間における国民健康保険料（税）の免除	出産予定月の前月（多胎妊娠の場合においては、3か月前）から出産予定月の翌々月まで

要 件		免除期間等
国年	法定免除	① 障害基礎年金等の受給権者（最後に厚生年金保険法の障害等級（1級～3級）に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者（現に障害状態に該当しない者に限ります）等を除きます） ② 生活保護法による生活扶助等を受ける者 ③ 厚生労働省令で定める施設に入所している者
	申請免除	該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間
	全額免除	
	一部免除	
	納付猶予	申請があったとき、厚生労働大臣が指定する期間を、それぞれ保険料免除期間に算入することができます。
	学生納付特例	

保険料免除に係る所得基準	
■ 全額免除 ■ 納付猶予	$(\text{扶養親族等の数} + 1) \times 35\text{万円} + 32\text{万円}$
■ 4分の3免除	$88\text{万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38\text{万円}$ (扶養親族等が一定の者であるときは48万円又は63万円)
■ 半額免除 ■ 学生納付特例	$128\text{万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38\text{万円}$ (扶養親族等が一定の者であるときは48万円又は63万円)
■ 4分の1免除	$168\text{万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38\text{万円}$ (扶養親族等が一定の者であるときは48万円又は63万円)

	対象	所得要件	指定期間	年金額
申請 全額免除	学生等以外	本人、 配偶者 及び 世帯主 の所得状況で判断		老齢基礎年金の額に反映されます。
申請 一部免除	学生等以外			
納付猶予	30歳に達する日の属する月の前月までの間にある学生等以外	本人及び 配偶者 の所得状況で判断	申請日の属する月の 2年2か月* 前の月から当該申請のあった日の属する年の 翌年6月 （申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月）までの期間のうち必要と認める期間	追納しない場合は、老齢基礎年金の額に反映されません。
	30歳に達した日の属する月以後50歳に達する日の属する月の前月までの間にある学生等以外			
学生納付特例	学生等	本人の所得のみで判断	申請日の属する月の 2年2か月* 前の月から当該申請のあった日の属する年の 翌年3月 （申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月）までの期間のうち必要と認める期間	

* 保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除きます。

28 督促・延滞金

督促

check ■ ■ ■ ■ ■

	督促事由	主 体	方 法	指定期限	処 分
徴収	労働保険料その他徴収金を納付しない者があるとき	政府	期限を指定して督促しなければなりません。	督促状を発する日から起算して10日以上経過した日	指定の期限までに、納付しないときは、国税滞納処分の例によって、これを処分します。
健保	保険料その他徴収金を滞納する者があるとき	保険者等	督促には督促状を發します。	督促状を発する日から起算して10日以上経過した日*1	指定の期限までに、納付しないときは、国税滞納処分の例によって、これを処分します。*2
厚年		厚生労働大臣	期限を指定して督促 <u>することができます</u> 。 督促には督促状を發します。	督促状を発する日から起算して10日以上経過した日	
国年					

^{*1} 納期限経過後に保険料の繰上徴収に該当する事由が発生したときは、10日以内の日を指定することができます。

^{*2} 滞納者・納付義務者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができます。

参考 厚生年金保険法は、第1号厚生年金被保険者に係るものに限ります。



延滞金の計算

check ■■■■■

	延滞金徴収事由	主 体	算定の対象	算定率	算定期間
徴収	労働保険料の納付を督促したとき	政府	労働保険料の額	年14.6パーセント (納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)	納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数
健保	保険料等の督促をしたとき	保険者等	徴収金額	年14.6パーセント (納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント*)	
厚年	保険料等の督促をしたとき	厚生労働大臣	保険料額		
国年	保険料等の督促をしたとき		徴収金額		

* 健康保険と国民年金において、算定率が年7.3パーセントとなるのは、当該督促が保険料に係るものであるときです。

注意 各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年中においては、「年14.6%」の割合については「延滞税特例基準割合+年7.3%」と、「年7.3%」の割合については「延滞税特例基準割合+年1%（当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合）」とされます。

延滞金を徴収しない場合

check ■■■■■

	徴収	健保	厚年	国年
督促に係る額が1,000円未満であるとき	○	○	○	500円未満であるとき ○
納期を繰り上げて徴収するとき	—	○	○	—
督促状の指定期限までに完納したとき	○	○	○	○
公示送達の方法によって督促したとき	○	○	○	—
延滞金の額が100円未満であるとき	○	○	○	50円未満であるとき ○
滞納処分 of 執行を停止し、又は猶予したとき	○	—	—	—
納付しないことについてやむを得ない理由(事情)があると認められるとき	○	○	○	○

29 不服の申立て

不服申立て事由

check ■ ■ ■ ■ ■

	被保険者資格	標準報酬	保険給付 (給付)	脱退一時金	不正受給に 係る 返還命令等	保険料
労災			◎			
雇保	◎		◎		◎	
健保	◎	◎	◎			○
国年	◎		◎	○		◎
厚年	◎	◎	◎	○		○

* 「◎」は二審制の不服申立て事由として、「○」は一審制の不服申立て事由として、各法律に規定されているものです。

請求先

check ■ ■ ■ ■ ■

	不服申立て事由	一次審査（審査請求）	二次審査（再審査請求）
労災	保険給付	労働者災害補償保険審査官	労働保険審査会
雇保	被保険者資格の確認	雇用保険審査官	労働保険審査会
	失業等給付等		
	不正受給に係る返還命令等		

	不服申立て事由	一次審査（審査請求）	二次審査（再審査請求）
健保	被保険者資格	社会保険審査官	社会保険審査会
	標準報酬		
	保険給付		
	保険料等	社会保険審査会	
国年	被保険者資格	社会保険審査官	社会保険審査会
	給付*		
	保険料等		
	脱退一時金	社会保険審査会	
厚年	被保険者資格	社会保険審査官	社会保険審査会
	標準報酬		
	保険給付		
	保険料等	社会保険審査会	
	脱退一時金		

* 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができます。

厚生年金保険における厚生労働大臣以外の実施機関の処分

処分をした実施機関	被保険者の資格、保険給付、保険料等に関する処分の不服に関する審査機関
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合連合会	国家公務員共済組合審査会
地方公務員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会	地方公務員共済組合審査会
日本私立学校振興・共済事業団	日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

	不服申立て事由	審査請求
国保	保険給付に関する処分（資格確認に係る書面の交付又は電磁的方法による提供の求めに対する処分を含みます）	国民健康保険審査会
	保険料その他徴収金に関する処分	
高医	後期高齢者医療給付に関する処分（資格確認に係る書面の交付又は電磁的方法による提供の求めに対する処分を含みます）	後期高齢者医療審査会
	保険料その他徴収金（市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限り）に関する処分	
介護	保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含みます）	介護保険審査会
	保険料その他徴収金（財政安定化基金拠出金、納付金及び納付金に係る延滞金を除きます）に関する処分	

期限と方法

check ■ ■ ■ ■ ■

	一次審査（審査請求）	二次審査（再審査請求）
労災	処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月 を経過したときは、 することができません。	審査請求に係る決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して 2か月 を経過したときは、 することができません。
雇保	文書又は口頭 ですることができます。	文書 でなければなりません。
健保	処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月 を経過したときは、 することができません*。	審査請求に係る決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して 2か月 を経過したときは、 することができません。
国年	文書又は口頭 ですることができます。	文書又は口頭 ですことができます。
厚年		

* 被保険者もしくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する社会保険審査官への審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して**2年**を経過したときは、**することができません。**

審査請求の棄却

check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	処 分	審査請求の棄却
労災	保険給付	審査請求をしている者は、審査請求をした日から 3か月 を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
雇保	被保険者資格の確認	審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して 3か月 を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
	失業等給付等	
	不正受給に係る返還命令等	
健保	被保険者資格	審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
	標準報酬	
	保険給付	
	保険料等	規定なし
国年	被保険者資格	審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
	給付	
	保険料等	
	脱退一時金	規定なし
厚年	被保険者資格	審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
	標準報酬	
	保険給付	
	保険料等	規定なし
	脱退一時金	

審査請求と訴訟との関係

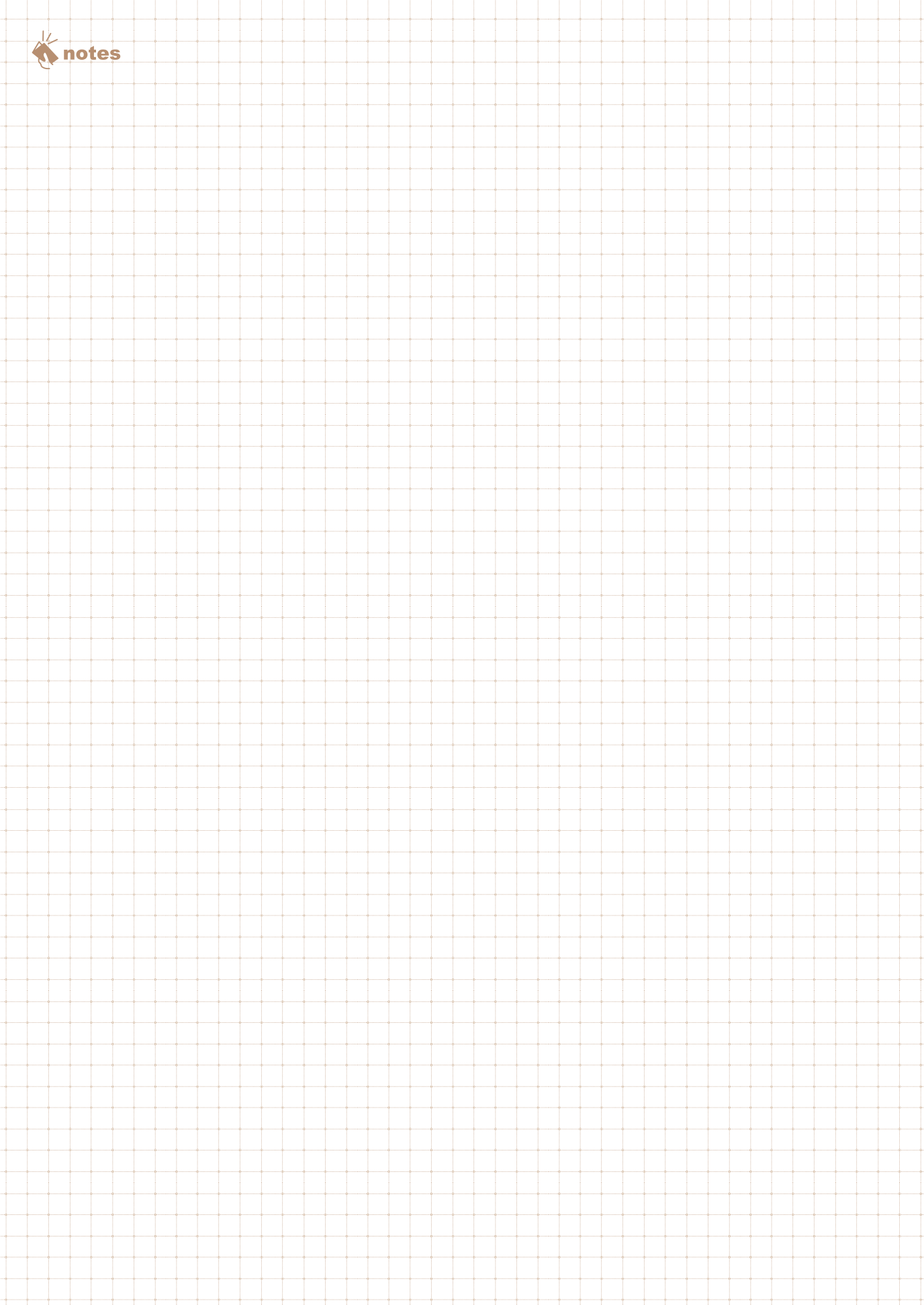
check ■■■■

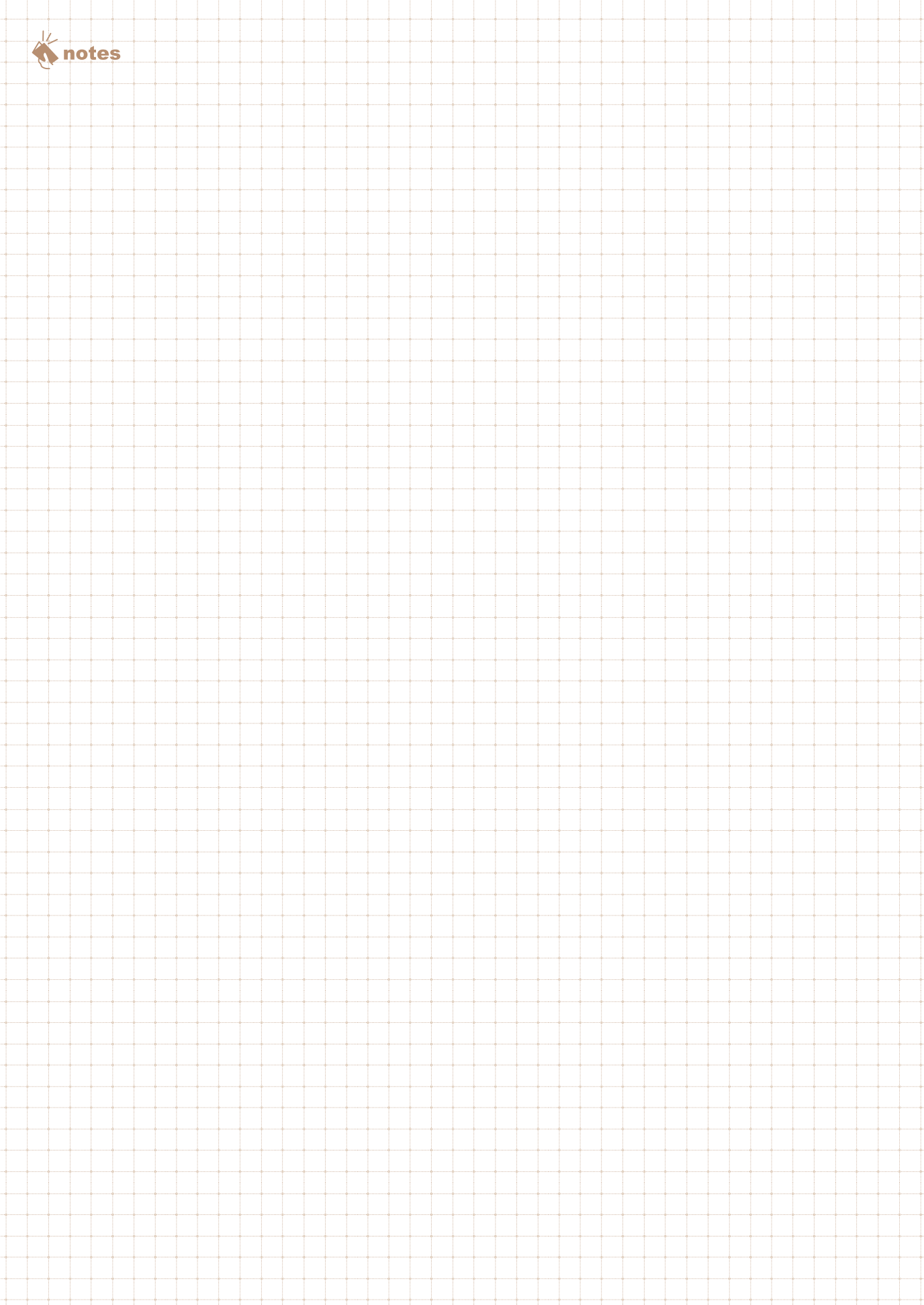
	処 分	不服申立ての前置	
労災	保険給付	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 労働者災害補償保険審査官 の決定を経た後でなければ、提起することができません。
雇保	被保険者資格の確認	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 雇用保険審査官 の決定を経た後でなければ、提起することができません。
	失業等給付等		
	不正受給に係る返還命令等		
健保	被保険者資格	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 社会保険審査官 の決定を経た後でなければ、提起することができません。
	標準報酬		
	保険給付		
	保険料等	なし	——
国年	被保険者資格	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 社会保険審査官 の決定を経た後でなければ、提起することができません。
	給付		
	保険料等	なし	——
	脱退一時金	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 社会保険審査会 の裁決を経た後でなければ、提起することができません。
厚年	被保険者資格	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 社会保険審査官 の決定を経た後でなければ、提起することができません。
	標準報酬		
	保険給付		
	保険料等	なし	——
	脱退一時金	あり	処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する 社会保険審査会 の裁決を経た後でなければ、提起することができません。

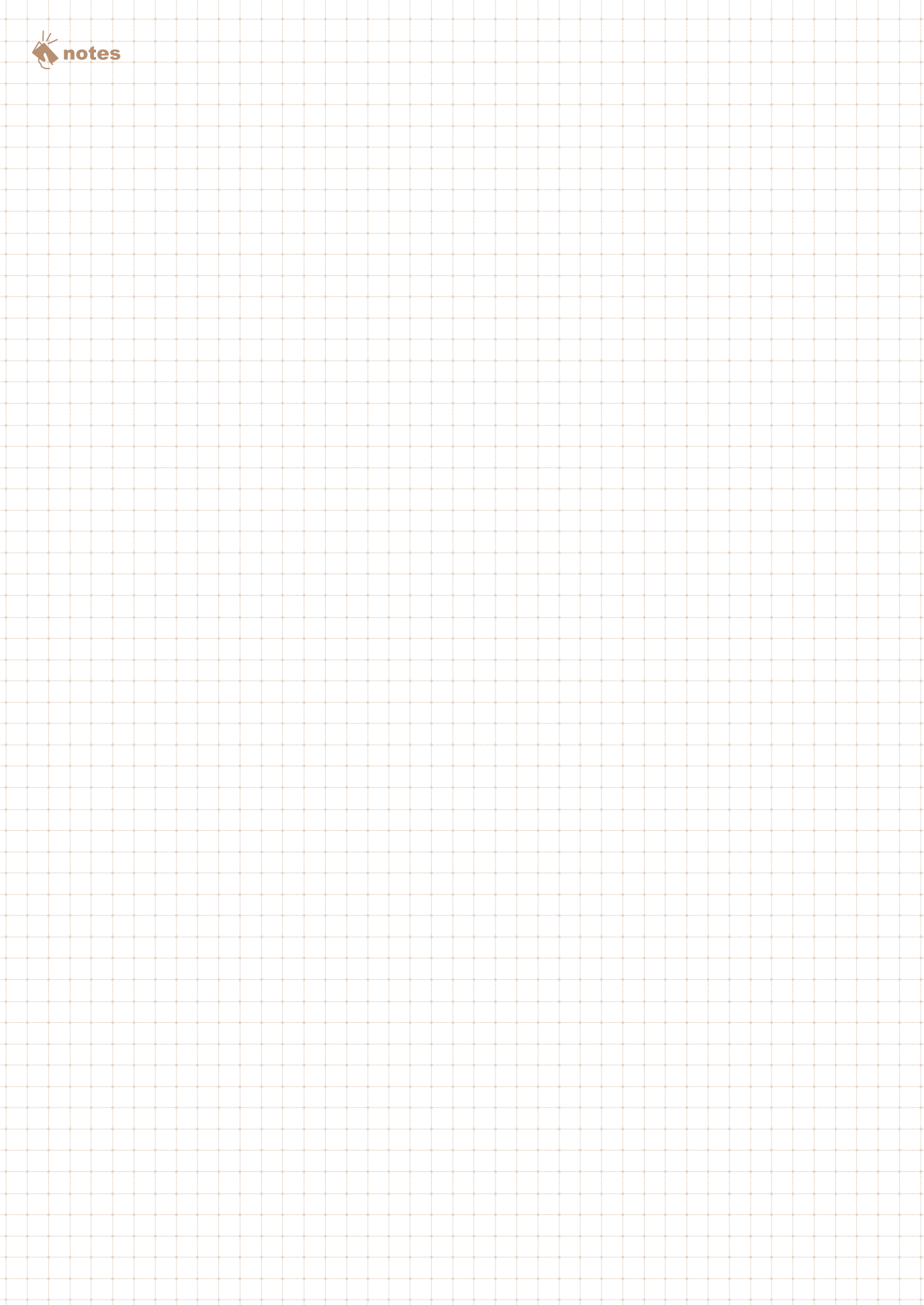
不服理由の制限

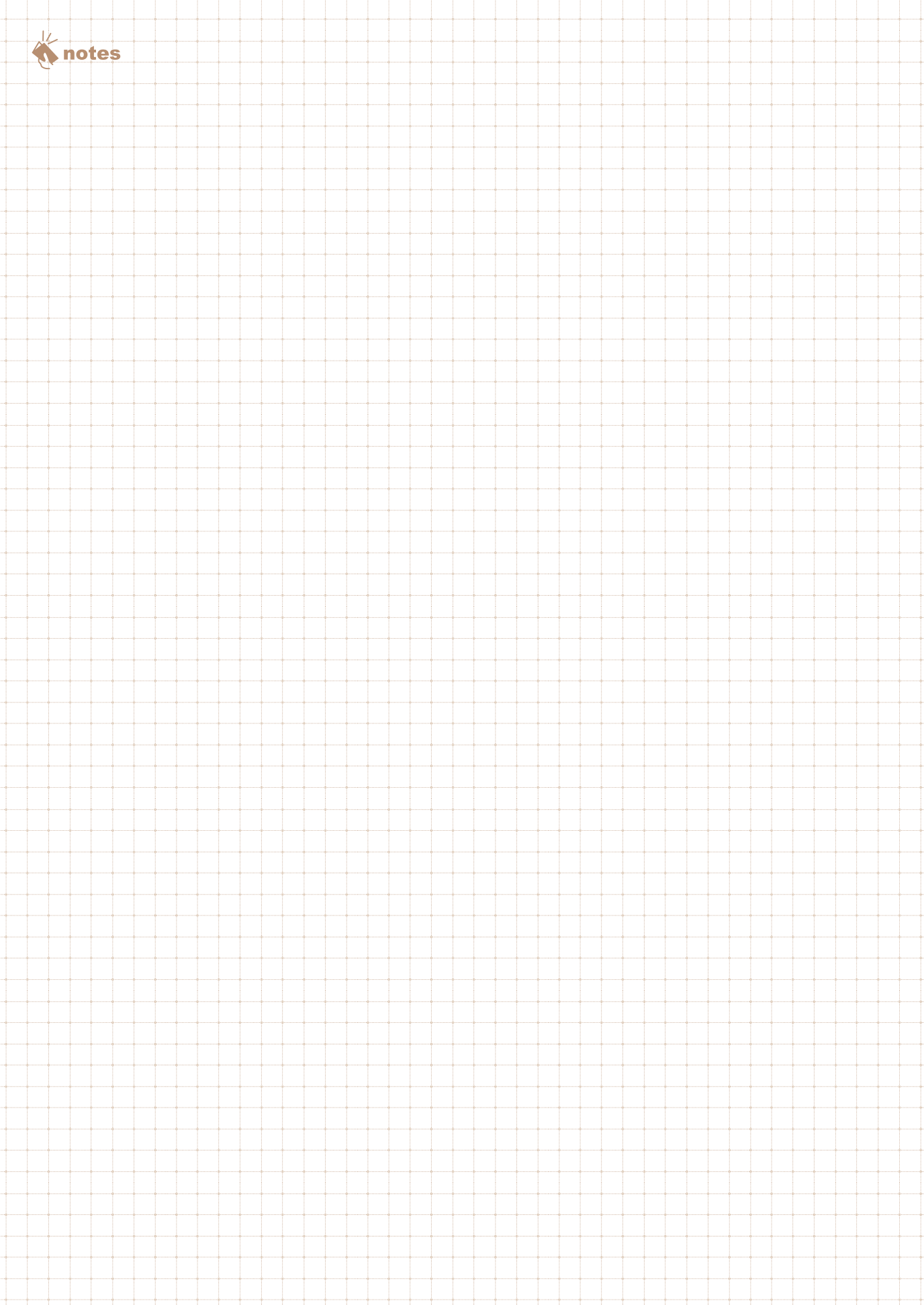
check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

不服理由の制限	
雇保	被保険者資格の確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができません。
健保	被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。
国年	被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができません。 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができません。
厚年	被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。









社会保険労務士 スピード合格講座
直前対策講座 2026年度試験対策

横断まとめ編

非売品

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

無断複写・複製を禁じます。